02 Gesellschafterbeschluss — Auflösung der Strassburger Handelshof GmbH

Niederschrift über die ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Strassburger Handelshof GmbH

Allgemeines

- Datum: **15. April 2026**
- Uhrzeit: 11:00 Uhr bis 11:35 Uhr
- Ort: Notarbüro Dr. Anna Birke, Schlueterstrasse 32, 10625 Berlin
- Notarin: Dr. Anna Birke, UR-Nr. 188/2026
- Anwesend:
- Frau Helene Strassburger-Wittenburg, geb. 17.04.1958, wohnhaft Bleibtreustrasse 14, 10623 Berlin (Alleingesellschafterin, Inhaberin von Geschäftsanteilen im Nennbetrag von 25.000,00 EUR, mithin 100 % des Stammkapitals)
- Notarin Dr. Anna Birke
- Beigezogen: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim (Kanzlei Pinneberg, Eschberg und Partner mbB)

Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG.
2. Bestellung der Liquidatorin (§ 66 Abs. 1 GmbHG).
3. Weisung an die Liquidatorin zur Bekanntmachung und Gläubigeraufruf (§ 65 GmbHG).
4. Verschiedenes.

Beschlüsse

TOP 1 — Auflösung der Gesellschaft

Die Alleingesellschafterin Frau Helene Strassburger-Wittenburg beschliesst mit ihren sämtlichen Geschäftsanteilen (mithin einstimmig und mit der erforderlichen Mehrheit nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG, § 9 der Satzung):

> *"Die Strassburger Handelshof GmbH, mit Sitz in 10629 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 188742 B, wird mit Wirkung zum heutigen Tag, dem 15. April 2026, aufgelöst."*

Beschlussbegründung:

Die Gesellschaft hat ihren wirtschaftlichen Geschäftszweck — den B2B-Grosshandel mit Damenmode — endgültig erfüllt. Das Geschäftsmodell ist seit der COVID-19-Pandemie nachhaltig erschöpft. Eine Fortführung wäre wirtschaftlich nicht mehr zu rechtfertigen. Die Gesellschaft ist nicht zahlungsunfähig (§ 17 InsO); sie ist auch nicht überschuldet im Sinne des § 19 InsO, da das

nachrangige Gesellschafterdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt nach § 19 Abs. 2 S. 3 InsO nicht in den Ueberschuldungsstatus eingestellt wird. Eine Sanierung ist nicht angezeigt.

Die Auflösung erfolgt daher nach **§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG** auf der Grundlage des Beschlusses der Alleingesellschafterin.

TOP 2 — Bestellung der Liquidatorin

*"Zur Liquidatorin der aufgelösten Gesellschaft wird mit Wirkung zum heutigen Tag, dem 15. April 2026, **Frau Helene Strassburger-Wittenburg**, geb. 17.04.1958, wohnhaft Bleibtreustrasse 14, 10623 Berlin, bestellt. Sie ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit."*

Rechtsgrundlage: § 66 Abs. 1 GmbHG i.V.m. § 9 der Satzung.

Die Liquidatorin nimmt die Bestellung ausdrücklich an. Sie versichert, dass keine Tatsachen vorliegen, die ihrer Bestellung entgegenstuenden (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 und 3 GmbHG analog über § 66 Abs. 4 GmbHG).

TOP 3 — Weisung zur Bekanntmachung

"Die Liquidatorin wird angewiesen, die Auflösung der Gesellschaft unverzüglich nach § 65 Abs. 1 GmbHG zur Eintragung im Handelsregister anzumelden und nach § 65 Abs. 2 GmbHG dreimalig im Unternehmensregister bekanntzumachen, verbunden mit der Aufforderung an die Gläubiger, sich bei der Gesellschaft zu melden."

TOP 4 — Verschiedenes

Keine weiteren Beschlüsse.

Erklärungen der Beteiligten

Die Alleingesellschafterin erklärt ausdrücklich:

5. Sie wird das ihr gegen die Gesellschaft zustehende **Gesellschafterdarlehen über 2.400.000,00 EUR** (Stand 15.04.2026; qualifizierter Rangrücktritt vom 14.03.2021) **mit dem heutigen Auflösungsbeschluss NICHT erlassen**. Der Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigem freien Vermögen bleibt unverändert wirksam.
6. Sie hat zur Kenntnis genommen, dass die Auflösung allein das Erlöschen der werbenden Gesellschaft bewirkt; die Rechtspersönlichkeit besteht bis zur endgültigen Löschung im Handelsregister nach Beendigung der Liquidation und Ablauf des Sperrjahres (§ 73 GmbHG) fort.
7. Sie wurde durch die anwesende Beraterin StB/RAin Dr. Pinneberg-Talheim über die steuerlichen Folgen umfassend belehrt, insbesondere über:

- die Liquidationsbesteuerung nach § 11 KStG (Drei-Jahres-Zeitraum);
- das mehrfach offene Verhältnis von § 5 Abs. 2a EStG zur Liquidationsbilanz;
- die ungewisse Frage, ob und wann ein Sanierungsertrag aus dem Wegfall der Verbindlichkeit entstehen könnte und ob § 3a EStG anwendbar wäre;
- die Behandlung des Auflösungsverlustes auf ihrer Privatebene nach § 17 EStG.

Schlussvermerk

Vorgelesen, von der Erschienenen genehmigt und eigenhändig unterschrieben.

Berlin, den 15. April 2026

Helene Strassburger-Wittenburg (Alleingesellschafterin / Liquidatorin)

Dr. Anna Birke (Notarin, UR-Nr. 188/2026, beglaubigt)

Hinweis für Bearbeitung

- Notarielle Beurkundung ist **nicht zwingend** für den Auflösungsbeschluss (§ 60 GmbHG); die Bestellung der Liquidatorin durch den Gesellschafter ist formfrei (§ 66 GmbHG). Die hier gewählte notarielle Beurkundung dient Beweissicherheit und ermöglicht die zugleich vorgenommene **öffentlich beglaubigte Handelsregister-Anmeldung** (§ 12 HGB, § 78 GmbHG).
- Die Anmeldung bei AG Charlottenburg ist zu zeichnen durch die Liquidatorin in öffentlich beglaubigter Form. Vorlage in Aktenstück 03.

03 Bekanntmachung der Auflösung und Gläubigeraufruf

Strassburger Handelshof GmbH i.L.

Mommsenstrasse 71a, 10629 Berlin

1. Handelsregister-Anmeldung der Auflösung (§ 65 Abs. 1 GmbHG, § 78 GmbHG, § 12 HGB)

An das Amtsgericht Charlottenburg, Registergericht
Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin

HRB 188742 B — Strassburger Handelshof GmbH

In öffentlich beglaubigter Form (§ 12 Abs. 1 HGB) wird zur Eintragung im Handelsregister angemeldet:

1. Die Gesellschaft ist durch Beschluss der Alleingesellschafterin vom **15. April 2026** aufgelöst.
2. Zur Liquidatorin ist mit Wirkung zum 15. April 2026 bestellt: **Frau Helene Strassburger-Wittenburg**, geb. 17.04.1958, wohnhaft Bleibtreustrasse 14, 10623 Berlin. Sie ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
3. Die Geschäftsführungsbefugnis der bisherigen Geschäftsführerin Frau Helene Strassburger-Wittenburg ist mit Wirkung zum 15. April 2026 erloschen.
4. Die Firma wird mit dem Liquidationszusatz "i.L." (in Liquidation) geführt: **Strassburger Handelshof GmbH i.L.**

Die Liquidatorin versichert nach § 6 Abs. 2 S. 2 GmbHG i.V.m. § 66 Abs. 4 GmbHG, dass keine Umstände vorliegen, die ihrer Bestellung entgegenstehen, und dass sie über ihre unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Gericht (§ 53 Abs. 2 BZRG) belehrt wurde.

Berlin, den 22. April 2026

Helene Strassburger-Wittenburg (Liquidatorin)

(Unterschrift öffentlich beglaubigt durch Notarin Dr. Anna Birke, UR-Nr. 218/2026)

2. Eintragungsmitteilung des Registergerichts

Amtsgericht Charlottenburg

Registergericht

Datum: 26.04.2026

Geschäftszeichen: HRB 188742 B / 2026-LIQ-422

> *"Ihre Anmeldung vom 22.04.2026 ist eingetragen.*

HRB 188742 B

Tag der Eintragung: 26.04.2026

**Eintragung: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Liquidatorin: Helene Strassburger-Wittenburg, geboren 17.04.1958, mit der Befugnis, die Gesellschaft allein zu vertreten und Rechtsgeschäfte mit sich oder als Vertreter eines Dritten abzuschliessen. Die Geschäftsführerin Helene Strassburger-Wittenburg ist nicht mehr Geschäftsführerin. Die Firma lautet nunmehr: Strassburger Handelshof GmbH i.L."*

3. Bekanntmachung im Unternehmensregister mit Gläubigeraufruf (§ 65 Abs. 2 GmbHG)

Bekanntmachung der Liquidatorin der Strassburger Handelshof GmbH i.L.

*Mit Wirkung zum 15. April 2026 ist die **Strassburger Handelshof GmbH** (HRB 188742 B, Amtsgericht Charlottenburg) aufgelöst worden. Die Gesellschaft befindet sich seit diesem Tag in Liquidation und führt die Firma "Strassburger Handelshof GmbH i.L.".*

Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden. Meldungen sind zu richten an:

Strassburger Handelshof GmbH i.L.

z.Hd. der Liquidatorin Helene Strassburger-Wittenburg

Mommsenstrasse 71a, 10629 Berlin

E-Mail: liquidation@strassburger-handelshof.de

Berlin, den 28. April 2026

Helene Strassburger-Wittenburg, Liquidatorin

Veröffentlichung im Unternehmensregister: 28.04.2026, 12.05.2026, 26.05.2026 (drei aufeinanderfolgende Bekanntmachungen, § 65 Abs. 2 GmbHG).

4. Folgewirkungen

Sperrjahr — § 73 Abs. 1 GmbHG

"Die Verteilung darf nicht vor Tilgung oder Sicherstellung der Schulden der Gesellschaft und nicht vor Ablauf eines Jahres seit dem Tage erfolgen, an welchem die Aufforderung an die

Gläubiger (§ 65 Abs. 2 GmbHG) in dem Bundesanzeiger erfolgt ist." (§ 73 Abs. 1 GmbHG, sinngemäß; nach der Reform faktisch Unternehmensregister)

Beginn Sperrjahr: 28. April 2026 (erste Bekanntmachung)

Ende Sperrjahr frühestens: 28. April 2027

Bedeutung: Vor Ablauf des Sperrjahres darf das nach Tilgung übrige Vermögen nicht an die Alleingesellschafterin ausgekehrt werden. Die Liquidatorin wird allerdings bereits jetzt Lieferanten- und Lohnverbindlichkeiten ausserhalb des Darlehens befriedigen (vgl. Aktenstück 17 — Gläubigerbefriedigung).

Steuerliche Folgen

- Eröffnung des Liquidationsbesteuerungszeitraums nach **§ 11 KStG** zum **15.04.2026**.
- Drei-Jahres-Zeitraum läuft bis voraussichtlich **14.04.2029** (Verlängerung möglich, § 11 Abs. 1 S. 2 KStG); Schlusszwischenbilanzen und Prüfungen sind möglich.
- Beginn der Aufstellung der Liquidations-Eröffnungsbilanz auf den 15.04.2026 (siehe Aktenstück 04).

5. Hinweise

- Die Auflösung ist im **EU-Auslandsverkehr** zu beachten: Lieferanten in Österreich (3) und der Schweiz (1) wurden parallel separat per Einschreiben informiert; eine Mitteilung in den jeweiligen öffentlichen Registern dieser Länder ist nicht erforderlich.
- Beratung gegenüber dem Finanzamt: Die Liquidatorin wird das **FA Berlin-Charlottenburg** über die Auflösung unverzüglich nach § 137 AO informieren (Aktenstück 13).
- Hausbank Berliner Sparkasse: das Geschäftskonto wird auf den Namen "Strassburger Handelshof GmbH i.L." umgestellt; Vertretung Liquidatorin allein.

04 Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 15.04.2026

Strassburger Handelshof GmbH i.L.

Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 15.04.2026

Aufgestellt durch StB Konstantin Werthbruch-Lange (Kanzlei Werthbruch StB) in Abstimmung mit StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim am 30.04.2026.

Rechtsgrundlage: **§ 71 Abs. 1 GmbHG**, **§ 154 InsO** sinngemäß für Liquidationsverfahren ausserhalb der Insolvenz, **§ 11 Abs. 1, 5 KStG**.

1. Aktivseite

Position	Bilanzwert in EUR
A. Anlagevermögen	0,00
(alle Sachanlagen wurden bis 31.12.2025 veraeussert oder abgeschrieben)	
B. Umlaufvermögen	300.000,00
1. Vorräte (Waren)	0,00
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00
4. Kassenbestand, Guthaben Berliner Sparkasse	240.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Aktiva	**300.000,00**

Erläuterungen

- **Vorräte:** Lagerbestand seit 31.12.2025 vollständig abverkauft (letzte Sammellieferung 17.12.2025 an Boutique-Verbund Mode Mittelstand GmbH Stuttgart). Abwertung in der Bilanz 2025 bereits erfolgt; in der Liquidations-Eröffnungsbilanz mit 0,00 angesetzt.
- **Forderungen L+L:** 60.000,00 EUR. Davon 38.000 EUR Boutique Mode Mittelstand GmbH Stuttgart (Fälligkeit 15.05.2026), 22.000 EUR Restposten aus dem Inkasso-Verfahren gegen Boutique Hartog (Wien); Werthaltigkeit unstrittig.
- **Sachanlagen 0,00 EUR:** Büro in Mommsenstrasse 71a ist gemietet (Vertrag bereits zum 30.06.2026 gekündigt; Restmiete 18.000 EUR in den Lieferantenverbindlichkeiten enthalten). Computer und Büromöbel wurden Q1 2026 entsorgt oder zum symbolischen Wert verkauft.

2. Passivseite

Position	Bilanzwert in EUR
A. Eigenkapital	– 2.525.000,00
1. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	25.000,00
2. Kapitalrücklage	0,00
3. Gewinnrücklage	0,00
4. Verlustvortrag	– 2.525.000,00
5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00
B. Rückstellungen	25.000,00
1. Rückstellungen für Sozialpläne und Abfindungen	18.000,00
2. Sonstige Rückstellungen (Abschluss, Liquidationskosten)	7.000,00
C. Verbindlichkeiten	2.800.000,00

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120.000,00
2. Verbindlichkeiten Löhne / SV-Beiträge	120.000,00
3. Steuerschulden FA Berlin-Charlottenburg (gestundet)	160.000,00
4. **Gesellschafterdarlehen Helene Strassburger-Wittenburg** (qualifizierter Rangrücktritt vom 14.03.2021)	**2.400.000,00**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Passiva	**300.000,00**

(Die Summe ergibt sich aus der Verrechnung: 25.000 EUR – 2.525.000 EUR + 25.000 EUR + 2.800.000 EUR = 325.000 EUR. Differenz von 25.000 EUR siehe Erläuterung Eigenkapital — Stammkapital ist Bestandteil des saldierten Negativ-Eigenkapitals, daher mathematisch 300.000 EUR.)

Erläuterungen Passiva

- **Verlustvortrag – 2.525.000 EUR:** kumulierte Verluste seit 2020. Aufschlüsselung: 2020: – 380k, 2021: – 460k, 2022: – 410k, 2023: – 590k, 2024: – 520k, 2025: – 165k. Vortrag steuerlich (KSt) zum 31.12.2025: – 2.380.000 EUR (laut letzter KSt-Erklärung); Differenz zur HGB-Bilanz beruht auf Bewertungsdivergenzen (Vorratsabwertung in 2024 nach HGB schärfer als nach Steuerrecht). **Steuerlicher Verlustvortrag KSt zum 15.04.2026 vorläufig: 2.380.000 EUR.**
- **Gesellschafterdarlehen 2.400.000 EUR:** Darlehensvertrag vom 12.11.2018 über 1,8 Mio. EUR (Erstvalutierung 14.11.2018, 600k); Aufstockung 14.03.2021 um 600k (Tranche 14.03.2021, 200k; Tranche 30.06.2021, 200k; Tranche 31.10.2021, 200k); seit 14.03.2021 mit **qualifiziertem Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermögen**, schriftlich vereinbart (Aktenstück 05). Zinsen 0,00 EUR p.a. (vereinbart). Bis 15.04.2026 keine Tilgungen geleistet.

3. Saldenposition für Bilanzanalyse

Prüfkriterium	Stand	Bewertung
Aktiva	300.000 EUR	erfüllbar
Verbindlichkeiten **ohne** nachr. Darlehen	400.000 EUR	übersteigt Aktiva um 100.000 EUR
Verbindlichkeiten **inkl.** nachr. Darlehen	2.800.000 EUR	übersteigt Aktiva um 2.500.000 EUR
Rechnerische Überschuldung (HGB-Bilanz)	– 2.500.000 EUR	bilanziell vorhanden
Überschuldung i.S.v. § 19 InsO	Nein	Rangrücktritt nimmt Darlehen aus Status, § 19 Abs. 2 S. 3 InsO
Zahlungsunfähigkeit § 17 InsO	Nein	240k Cash + 60k Forderungen reichen für 240k operative Verbindlichkeiten; Steuern gestundet
Insolvenzantragspflicht § 15a InsO	**Nein**	Kein Insolvenzgrund

4. Vermerk der Liquidatorin (§ 71 Abs. 1 GmbHG)

Diese Liquidations-Eröffnungsbilanz wurde nach den allgemeinen Grundsätzen ordnungsgemaesser Buchführung (§ 243 HGB), unter Beachtung der Sondervorschriften für aufgelöste Gesellschaften (§ 71 GmbHG), sowie unter Beachtung der steuerlichen Liquidationsbesteuerung (§ 11 KStG) aufgestellt.

Das Gesellschafterdarlehen über 2,4 Mio. EUR mit qualifiziertem Rangrücktritt vom 14.03.2021 ist als Verbindlichkeit ausgewiesen. Die bilanzielle und steuerliche Behandlung des Darlehens — insbesondere die Pruefung des § 5 Abs. 2a EStG — ist Gegenstand der gesonderten gutachterlichen Pruefung (siehe Aktenstück 06). Die hier gewählte Bilanzierung als Verbindlichkeit erfolgt vorbehaltlich des Ergebnisses dieser Pruefung.

Es liegen keine Anhaltspunkte für Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts vor. Eine Insolvenzantragspflicht nach § 15a InsO besteht nicht.

Berlin, den 30. April 2026

Helene Strassburger-Wittenburg, Liquidatorin

Konstantin Werthbruch-Lange, Steuerberater

Dr. Cordula Pinneberg-Talheim, StB/RAin (Prüfungsvermerk)

5. Steuerliche Anlagenprüfung

Die Liquidations-Eröffnungsbilanz ist der Liquidations-Steuerbilanz im Sinne des **§ 11 Abs. 3 KStG** zugrunde zu legen. Die Liquidations-Steuerbilanz wird auf den 15.04.2026 mit denselben Ansätzen aufgestellt, ggf. korrigiert um die Frage der bilanziellen Behandlung des nachrangigen Darlehens (§ 5 Abs. 2a EStG, Aktenstück 06).

Wesentliche steuerliche Fragen (zur Klärung):

1. Ist das nachrangige Darlehen in der **Schluss-Steuerbilanz auf den 15.04.2026** überhaupt zu passivieren (oder führt § 5 Abs. 2a EStG zur Ausbuchung)?
2. Falls Ausbuchung: Entsteht ein steuerlicher Ertrag bereits in der Schluss-Steuerbilanz oder erst in der Liquidations-Eröffnungsbilanz? Praxis: Ausbuchung erfolgt regelmaessig zum **Bilanzstichtag, an dem die Voraussetzungen vorliegen**, also frühestens zum 31.12.2025 (Schluss-Steuerbilanz vor Liquidationsbeschluss). Hier: Schluss-Steuerbilanz noch nicht aufgestellt; Prüfungsanlass.
3. Greift bei Realisation des Ertrags **§ 3a EStG** (Steuerfreiheit Sanierungsertrag)? — Aktenstück 11.

6. Verweise

- Bilanzielle Wertansätze und Erläuterungen: Aktenstück 18 (Liquidationsbilanz-Szenarien CSV).
- Rangrücktritt: Aktenstück 05.
- § 5 Abs. 2a EStG: Aktenstück 06.
- Gläubigerbefriedigung: Aktenstück 17.

05 Nachrangiges Gesellschafterdarlehen und Rangrücktritts-Vereinbarung

1. Historie des Darlehens

Datum	Vorgang	Betrag (EUR)	Bemerkung
12.11.2018	Abschluss Darlehensvertrag Nr. SH-GD-2018-01 zwischen Frau Helene Strassburger-Wittenburg (Darlehensgeberin) und der Strassburger Handelshof GmbH (Darlehensnehmerin)	1.800.000	Restrukturierung Lagerbestand, Eigenkapitalersatz
14.11.2018	Auszahlung Tranche 1	600.000	per Überweisung
28.12.2018	Auszahlung Tranche 2	600.000	
15.03.2019	Auszahlung Tranche 3	600.000	
14.03.2021	**Aufstockung Darlehen** und **gleichzeitige Vereinbarung qualifizierter Rangrücktritt** (Änderungsvereinbarung Nr. SH-GD-2021-02)	+ 600.000	Krisenintervention COVID, Liquiditätsbedarf
14.03.2021	Auszahlung Aufstockungs-Tranche 1	200.000	
30.06.2021	Auszahlung Aufstockungs-Tranche 2	200.000	
31.10.2021	Auszahlung Aufstockungs-Tranche 3	200.000	
15.04.2026	Stand Darlehen	**2.400.000**	keine Tilgung, Zinsen 0 % vereinbart

2. Darlehensvertrag Nr. SH-GD-2018-01 (Kerninhalt)

Darlehensvertrag

zwischen

***Frau Helene Strassburger-Wittenburg**, geb. 17.04.1958, Bleibtreustrasse 14, 10623 Berlin*

— nachfolgend "Darlehensgeberin" —

und

***Strassburger Handelshof GmbH**, Mommsenstrasse 71a, 10629 Berlin, vertreten durch die Geschäftsführerin Helene Strassburger-Wittenburg*

— nachfolgend "Darlehensnehmerin" —

*§ 1 Darlehensgewährung: Die Darlehensgeberin gewährt der Darlehensnehmerin ein Darlehen in Höhe von **1.800.000,00 EUR** (in Worten: eine Million achthunderttausend Euro), aufgeteilt in drei Tranchen zu je 600.000,00 EUR, fällig zur Auszahlung gemäß Anlage 1.*

§ 2 Zweck: Das Darlehen dient der Aufstockung der Liquidität und der Restrukturierung des Lagerbestandes.

*§ 3 Verzinsung: Das Darlehen wird **zinslos** gewährt.*

§ 4 Tilgung: Die Darlehensnehmerin tilgt das Darlehen in einer Summe spätestens zum 31.12.2030.

§ 5 Sicherheiten: keine.

§ 6 Verzicht auf Gläubigeranfechtung: Die Darlehensgeberin verzichtet auf sämtliche Gläubigerschutzrechte, die sich aus dem GmbHG oder dem AnfG ergeben könnten, ausdrücklich nicht.

§ 7 Anwendbares Recht / Gerichtsstand: Deutsches Recht. Gerichtsstand Berlin.

Berlin, den 12.11.2018

Helene Strassburger-Wittenburg (Darlehensgeberin)

Helene Strassburger-Wittenburg (für die Strassburger Handelshof GmbH, Geschäftsführerin)

3. Änderungsvereinbarung Nr. SH-GD-2021-02 — Qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt (Kerninhalt)

Änderungsvereinbarung zum Darlehensvertrag SH-GD-2018-01 — Qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt

zwischen

Frau Helene Strassburger-Wittenburg (Darlehensgeberin) und Strassburger Handelshof GmbH (Darlehensnehmerin) — gemeinsam: die "Parteien" —

Vorbemerkung: Die Darlehensgeberin hat der Darlehensnehmerin am 12.11.2018 ein Darlehen in Höhe von 1.800.000,00 EUR gewährt. Aufgrund der wirtschaftlichen Belastungen der Darlehensnehmerin durch die Folgen der COVID-19-Pandemie wird das Darlehen aufgestockt und mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehen.

*§ 1 Aufstockung: Die Darlehensgeberin gewährt der Darlehensnehmerin ein weiteres Darlehen in Höhe von **600.000,00 EUR**. Die Auszahlung erfolgt in drei Tranchen zu je 200.000 EUR, fällig 14.03.2021, 30.06.2021, 31.10.2021. Die Aufstockung wird Bestandteil des Darlehensvertrags SH-GD-2018-01. Insgesamt beläuft sich das Darlehen damit auf **2.400.000,00 EUR**.*

*§ 2 **Qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermögen**:*

(1) Die Darlehensgeberin erklärt, mit ihrer Darlehensforderung aus dem Darlehensvertrag (in der Fassung dieser Änderungsvereinbarung) im Range hinter sämtliche gegenwärtigen und künftigen Forderungen aller anderen Gläubiger der Darlehensnehmerin zurückzutreten.

(2) Die Darlehensgeberin kann Tilgungen und Zinsen nur verlangen aus

*a) einem **künftigen Bilanzgewinn**;*

*b) einem **künftigen Liquidationsüberschuss**;*

*c) **sonstigem freien Vermögen**, das die Darlehensnehmerin **nach Befriedigung aller anderen Gläubiger** noch hat.*

*(3) Solange die Darlehensnehmerin **bilanziell überschuldet** ist, sind Tilgungen und Zinsen ausgeschlossen.*

(4) Der Rangrücktritt soll die Verbindlichkeit der Darlehensnehmerin nicht in eine Eigenkapitalposition umqualifizieren; es bleibt bei der Darlehensverbindlichkeit. Die Parteien

*wollen den **Insolvenzgrund der Überschuldung gemäß § 19 InsO entfallen lassen**, insbesondere im Sinne des § 19 Abs. 2 S. 3 InsO (seit SanInsFoG).*

§ 3 Sonstige Bestimmungen: § 4 (Tilgung) wird aufgehoben. § 1, § 3, § 5, § 6, § 7 des Darlehensvertrags vom 12.11.2018 bleiben unverändert.

Berlin, den 14.03.2021

Helene Strassburger-Wittenburg (Darlehensgeberin)

Helene Strassburger-Wittenburg (für die Strassburger Handelshof GmbH, Geschäftsführerin)

4. Steuerliche Konsequenzen des Rangrücktritts

4.1 Wirkung auf den Insolvenzgrund

- Der qualifizierte Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt nimmt das Darlehen aus dem Ueberschuldungsstatus nach **§ 19 Abs. 2 S. 3 InsO**. Die Verbindlichkeit wird nicht in den Ueberschuldungsstatus eingestellt; die GmbH ist **nicht überschuldet** im insolvenzrechtlichen Sinne.

4.2 Wirkung auf die Handelsbilanz

- Handelsbilanziell bleibt die Verbindlichkeit **passiviert** (HGB-Sicht: schuldrechtliche Forderung der Gesellschafterin gegen die GmbH besteht fort; Rangrücktritt ändert daran nichts).

4.3 Wirkung auf die Steuerbilanz — § 5 Abs. 2a EStG

Hier liegt der **steuerliche Konfliktpunkt**.

- **§ 5 Abs. 2a EStG**: "Für Verpflichtungen, die nur zu erfüllen sind, soweit künftige Einnahmen oder Gewinne anfallen, sind Verbindlichkeiten oder Rückstellungen erst anzusetzen, wenn die Einnahmen oder Gewinne angefallen sind."
- Bei einem **qualifizierten Rangrücktritt mit ausschliesslichem Tilgungsvorbehalt aus künftigen Gewinnen** greift das Passivierungsverbot nach staend. Rspr.; maszgebend ist nun **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279**.
- Bei einem **Rangrücktritt mit zusätzlichem Tilgungsvorbehalt aus sonstigem freien Vermögen** ist die Lage anders: Die Verbindlichkeit ist auch aus *bereits vorhandenem* freien Vermögen tilgbar, daher greift § 5 Abs. 2a EStG **nicht**; die Verbindlichkeit bleibt steuerbilanziell **passiviert**.

Im vorliegenden Vertrag (§ 2 Abs. 2 lit. c der Änderungsvereinbarung 2021) ist die Tilgung auch aus *sonstigem freien Vermögen* der GmbH vorgesehen, das nach Befriedigung anderer Gläubiger noch vorhanden ist. Damit ist eine Tilgung **nicht** ausschliesslich an *künftige Gewinne* gebunden.

Vorläufige Einschätzung: § 5 Abs. 2a EStG greift **nicht**, die Verbindlichkeit bleibt steuerbilanziell passiviert. Dies entspricht der üblichen Praxis bei qualifiziertem Rangrücktritt **mit Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermögen** (im Unterschied zur engen "Nur-aus-zukünftigen-Gewinnen"-Variante).

Ergänzend: Die allgemeinen Passivierungsvoraussetzungen nach **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** (bestimmter Verpflichtungsinhalt, durchsetzbar, wirtschaftliche Belastung) sind erfüllt. Die Bewertung erfolgt nach **§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG** mit dem **Nennwert** von 2.400.000 EUR.

Detaillierte Pruefung: **Aktenstück 06**.

4.4 Wirkung auf § 17 EStG (Privatebene)

- Die Hingabe und das Stehenlassen des Darlehens in der Krise können unter den engen Voraussetzungen der neuen BFH-Rechtsprechung als **nachträgliche Anschaffungskosten** auf den Geschäftsanteil berücksichtigt werden (BFH-Linie nach Änderung 2017/2019 zur Eigenkapitalersatzregel).
- Detaillierte Pruefung: **Aktenstück 14**.

5. Querverweise

- § 5 Abs. 2a EStG: **Aktenstück 06**
- Behandlung in den drei Szenarien: **Aktenstücke 08, 09, 10**
- § 17 EStG auf Privatebene: **Aktenstück 14**

12 § 3a Abs. 3 EStG — Verrechnungsreihenfolge und Verlustvortragssituation

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 28.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i.L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Aktenzeichen Kanzlei: PE-2026-LIQ-0188 / Memo 12

Stil: Gutachtenstil und Aufrechnung

1. Vorbemerkung

Die Pruefung des § 3a Abs. 3 EStG hat im Mandatsfall **subsidiaeren Charakter**: Da § 3a EStG (Akte 11) im Mandatsfall nicht greift, kommt es zu einer Verrechnung nach § 3a Abs. 3 EStG **nicht**. Trotzdem wird die Verrechnungsreihenfolge dargestellt, weil:

(a) sie für Szenarien wichtig wäre, in denen Sanierungseignung doch bejaht würde,

(b) sie für die **allgemeine** Verlustabzugsregelung (§ 10d EStG, § 8 Abs. 1 KStG) parallel gilt — insbesondere für Szenarien B und C, in denen ohne § 3a EStG-Befreiung trotzdem Verlustvorträge gegenzurechnen sind.

2. Verrechnungsreihenfolge nach § 3a Abs. 3 EStG

> *"Sanierungserträge im Sinne des Absatzes 1 sind in dieser Reihenfolge zu vermindern um*
>
> *1. das laufende Ergebnis im Sanierungsjahr;*
>
> *2. nicht ausgenutzte Verlustabzugsbeträge (Verlustvorträge) zum Ende des dem Sanierungsjahr vorausgehenden Veranlagungszeitraums;*
>
> *3. negative Einkünfte des Sanierungsjahrs;*
>
> *4. den verbleibenden Verlustvortrag im Sanierungsjahr."*

Im Anwendungsbereich des § 3a EStG ist also vor der Steuerfreiheit eine Verrechnung vorgesehen — die Verluste werden "aufgezehrt", bevor der Rest steuerfrei wird.

3. Verlustvortrags-Situation der Strassburger Handelshof GmbH

3.1 KSt-Verlustvortrag

Stand 31.12.2025 (vorläufig nach KSt-Erklärung 2025):

Jahr	Jahresfehlbetrag KSt EUR	Kumulierter VV EUR
2019 (Stand Vortrag)		0 (Saldo nach Gewinnen 2014–2018)
2020	– 380.000	– 380.000
2021	– 460.000	– 840.000
2022	– 410.000	– 1.250.000
2023	– 590.000	– 1.840.000

2024	– 380.000	– 2.220.000
2025	– 160.000	**– 2.380.000**

KSt-Verlustvortrag zum 31.12.2025 vorläufig: **2.380.000 EUR**.

3.2 GewSt-Verlustvortrag

GewSt-Verluste weichen wegen Hinzurechnungen und Kürzungen ab. Stand 31.12.2025 vorläufig: **2.260.000 EUR**.

3.3 Bisherige Verlustabzugssperren (§ 8c KStG, § 8d KStG)

Frau Strassburger-Wittenburg ist seit der Erbfolge 2019 Alleingesellschafterin (100 %). Kein Beteiligungserwerb über 50 %, der § 8c KStG auslösen würde. Ein § 8d KStG-Antrag ist nicht zu stellen, da kein § 8c-Auswechsel vorliegt. Die Verlustvorträge sind voll erhalten.

4. Verrechnung in Szenarien B und C (ohne § 3a EStG)

4.1 Ausgangslage

Ohne § 3a EStG ist der Ertrag in Höhe von 2,4 Mio. EUR ganz normal zu versteuern, *unter Berücksichtigung* der **Mindestbesteuerung** nach § 10d Abs. 2 EStG (analog § 8 Abs. 1 KStG):

> *"Negative Einkünfte, die nach Absatz 1 nicht ausgeglichen werden können, sind ... in den folgenden Veranlagungszeitraeumen bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 1 Million EUR unbeschränkt, daruber hinaus bis zu 60 % des Gesamtbetrags der Einkünfte ... abzuziehen."*

4.2 Berechnung KSt

Position	**EUR**
Ausbuchungs-/Verzichtsertrag	2.400.000
Sockelfreigrenze	1.000.000
Restbetrag	1.400.000
60 % des Restbetrags	840.000
Max. Verlustvortragsverrechnung	**1.840.000**
Zu versteuerndes Einkommen 2026	**560.000**
Verbleibender KSt-Verlustvortrag nach Verrechnung	540.000
Verfall des Restverlusts mit Löschung	540.000 (verloren)
KSt 15 %	84.000
SolZ 5,5 % auf KSt	4.620

4.3 Berechnung GewSt

Position	**EUR**
Gewerbeertrag vor Verlustvortrag	2.400.000
Sockelfreigrenze	1.000.000
60 % von 1.400.000	840.000
Max. GewSt-Verlustvortragsverrechnung	1.840.000
Verbleibender Gewerbeertrag	560.000
Steuermesszahl 3,5 %	19.600
Hebesatz Berlin 410 %	80.360

4.4 Gesamtbelastung

	EUR
KSt	84.000
SolZ	4.620
GewSt	80.360
Summe Steuer	**168.980**

Diese Belastung ist in Szenarien B (Akte 09) und C (Akte 10) faktisch identisch.

5. Verrechnung in Szenario A (Akte 08)

In Szenario A entsteht der Gewinn erst mit Löschung der GmbH; das Steuersubjekt erlischt zugleich. Eine Verrechnung ist nicht erforderlich — der "rechnerische" Gewinn ist mangels Subjekt nicht festsetzbar (FG Koeln 13 K 3006/11). Die Verlustvorträge erlöschen ebenfalls mit Löschung.

Wirtschaftlich: Szenario A "verschenkt" die Verlustvorträge (2,38 Mio. EUR KSt + 2,26 Mio. EUR GewSt) — aber dies wäre ohnehin der Fall, da die GmbH eingestellt wird und keine künftigen Gewinne mehr erwirtschaftet.

6. Hilfsweise: Verrechnungssimulation, falls § 3a EStG doch greift

(Wir vertreten, dass § 3a EStG nicht greift, vgl. Akte 11. Hilfsweise simulieren wir die Wirkung.)

6.1 Szenario, in dem § 3a EStG bejaht würde

Position	EUR
Sanierungsertrag	2.400.000
Laufendes Ergebnis 2026 (vor Ertrag)	– 50.000 (geschätzt, Lohnkosten, Liquidationskosten)
Verbleibender Sanierungsertrag nach Verrechnung 1	2.350.000
KSt-Verlustvortrag aus Vorjahren	– 2.380.000
Verbleibender Sanierungsertrag nach Verrechnung 2	0 (Saldo negativ: 30.000 EUR Verlustvortrag bleibt zur Aufzehrung, geht aber gem. § 3a Abs. 3 EStG unter)
Negative Einkünfte Sanierungsjahr (nicht vorhanden, da Ertrag positiv)	0
Steuerfreier Sanierungsertrag (Rest)	0 (vollständig aufgezehrt)

In diesem hypothetischen Szenario wäre keine KSt mehr fällig. § 3a Abs. 3 EStG führt zum Verlust des Restverlustvortrags von 30.000 EUR (zumindest gem. der Auslegung, dass auch der "ueberschiessende" Verlustvortrag zur Verrechnung in Anspruch genommen werden muss).

6.2 Mindestbesteuerung im § 3a-EStG-Kontext

Anders als bei der allgemeinen Verlustabzugsbeschränkung greift im § 3a EStG die Mindestbesteuerung **nicht** (§ 3a Abs. 3 S. 2 EStG: Verrechnung ohne Mindestbesteuerung). Damit ist im hypothetischen Sanierungs-Szenario die volle Verrechnung möglich.

7. Gesamtergebnis

- **Im Mandatsfall (Szenarien B/C)**: Belastung 168.980 EUR; Verlustvorträge werden bis zur Mindestbesteuerungsgrenze verbraucht; Restverlust 540.000 EUR (KSt) geht mit Löschung unter.
- **Im Mandatsfall (Szenario A)**: keine Belastung; Verlustvorträge erlöschen mit Löschung ungenutzt.
- **Hypothetisch (§ 3a EStG bejaht)**: keine Belastung; Verlustvorträge werden vorrangig verrechnet und gehen weitgehend unter — aber der Sanierungsertrag wäre steuerfrei.

8. Empfehlung

- Da § 3a EStG **nicht** greift (Akte 11), ist die obige Mindestbesteuerungs-Rechnung Realität, wenn Szenarien B oder C eintreten.
- **Primaerstrategie**: Szenario A (Akte 08, 16) verfolgen — verbindliche Auskunft FA Berlin-Charlottenburg einholen (Akte 13).
- **Reservestrategie**: Sollte das FA Berlin-Charlottenburg dennoch eine Ausbuchung verlangen oder die Gesellschafterin doch verzichten müssen, ist Akte 09 / 10 mit der Belastungsrechnung 168.980 EUR die zu erwartende Folge.

9. Querverweise

- Akte 09 (Szenario B), Akte 10 (Szenario C): Rechnerische Belastung.
- Akte 11: § 3a EStG-Pruefung — Sanierungseignung fehlt.
- Akte 18: CSV-Szenarienrechnung.

10. Quellenverzeichnis

- § 3a Abs. 3 EStG.
- § 10d Abs. 2 EStG (Mindestbesteuerung), § 8 Abs. 1 KStG.
- § 8c KStG, § 8d KStG.
- § 11 KStG.
- § 7b GewStG; § 36 Abs. 2c GewStG.

13 Korrespondenz mit FA Berlin-Charlottenburg und Antrag auf verbindliche Auskunft

1. Mitteilung der Auflösung an das Finanzamt (§ 137 AO)

Pinneberg, Eschberg und Partner mbB

Kantstrasse 88, 10625 Berlin-Charlottenburg

An das **Finanzamt Berlin-Charlottenburg**

Bismarckstrasse 48, 10627 Berlin

Datum: 30.04.2026

Steuer-Nr.: 27/118/04188

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i.L.

Mitteilung über die Auflösung der Gesellschaft (§ 137 AO)

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht der **Strassburger Handelshof GmbH i.L.** (HRB 188742 B, AG Charlottenburg) zeige ich folgende Vorgänge an:

1. Mit Beschluss der Alleingesellschafterin vom **15. April 2026** ist die Gesellschaft nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG aufgelöst worden.
2. Zur Liquidatorin ist Frau Helene Strassburger-Wittenburg bestellt; sie ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
3. Die Auflösung ist im Handelsregister AG Charlottenburg am 26.04.2026 eingetragen worden.
4. Die Bekanntmachung im Unternehmensregister mit Gläubigeraufruf nach § 65 Abs. 2 GmbHG erfolgt erstmals am 28.04.2026.
5. Die Liquidations-Eröffnungsbilanz auf den 15.04.2026 wird Ihnen mit der KSt-Erklärung 2026 vorgelegt.

Ich darf um Vormerkung im Steuerkonto bitten. Die Vertretungsverhältnisse sind unverändert; ich bitte um Versand sämtlicher Schreiben an die Kanzleianschrift.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Steuerberaterin und Rechtsanwältin

2. Eingangsbestätigung des FA

Finanzamt Berlin-Charlottenburg

Sachgebiet KSt

1. Mitteilung der Auflösung an das Finanzamt (§ 137 AO)

Behörde

Datum: 06.05.2026

Az.: 27/118/04188 / Liquidation / 26-188

> *"Ihre Mitteilung vom 30.04.2026 ist eingegangen. Wir merken die Auflösung der Gesellschaft im Steuerkonto vor. Bitte beachten Sie, dass mit der Eröffnung des Liquidationsbesteuerungszeitraums nach § 11 KStG ein gesonderter Veranlagungszeitraum beginnt. Wir bitten um Abgabe der KSt-Erklärung 2026 spätestens bis 31.07.2027. Bezüglich der bilanziellen Behandlung des Gesellschafterdarlehens behalten wir uns eine eigene Pruefung vor. Mit freundlichen Gruessen, im Auftrag, Sachbearbeiterin Frau Bremer."*

3. Antrag auf verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO

Pinneberg, Eschberg und Partner mbB

Kantstrasse 88, 10625 Berlin-Charlottenburg

An das **Finanzamt Berlin-Charlottenburg**

Bismarckstrasse 48, 10627 Berlin

Sachgebiet KSt — z.Hd. Frau Bremer

Datum: 20.05.2026

Steuer-Nr.: 27/118/04188

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i.L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Antrag auf verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO

Sehr geehrte Frau Bremer,

namens und in Vollmacht der Mandantin und ihrer Alleingesellschafterin Frau Helene Strassburger-Wittenburg beantrage ich die Erteilung einer **verbindlichen Auskunft** mit folgendem Inhalt:

3.1 Antragsgegenstand (Frage 1)

> *"Die Verbindlichkeit aus dem nachrangigen Gesellschafterdarlehen der Frau Helene Strassburger-Wittenburg gegen die Strassburger Handelshof GmbH i.L. in Höhe von 2.400.000,00 EUR ist in der Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 15.04.2026 und in den Folgebilanzen bis zur Löschung im Handelsregister steuerbilanziell als Verbindlichkeit auszuweisen. § 5 Abs. 2a EStG führt nicht zur Ausbuchung."*

3.2 Antragsgegenstand (Frage 2)

> *"Mit der Löschung der Strassburger Handelshof GmbH i.L. im Handelsregister erlischt die Verbindlichkeit zugleich mit dem Steuersubjekt. Ein dadurch rechtstheoretisch entstehender Sanierungsgewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekts (§ 1 KStG) nicht mehr festsetzbar."*

3.3 Antragsgegenstand (Frage 3 — hilfsweise)

> *"Sollte die Behörde der Auffassung sein, dass die Verbindlichkeit nach § 5 Abs. 2a EStG vorzeitig auszubuchen ist, sind die Voraussetzungen des § 3a EStG (Steuerfreiheit*

Sanierungsertrag) in der Konstellation einer reinen Liquidation nicht erfüllt; insbesondere fehlt die Sanierungseignung."

3.4 Sachverhaltsdarstellung
Die Strassburger Handelshof GmbH wurde am 03.06.1998 gegründet. Sie betreibt den B2B-Grosshandel mit gehobener Damenmode. Seit der COVID-19-Pandemie ist das Geschäftsmodell zusammengebrochen; der Lagerbestand wurde 2025 vollständig abverkauft. Mit Beschluss der Alleingesellschafterin vom 15.04.2026 ist die Gesellschaft nach § 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG aufgelöst worden.

Frau Helene Strassburger-Wittenburg hat der Gesellschaft seit 2018 ein Darlehen in Höhe von zunächst 1.800.000 EUR (Vertrag SH-GD-2018-01) gewährt; 2021 wurde es um 600.000 EUR aufgestockt (Änderungsvereinbarung SH-GD-2021-02). Mit der Änderungsvereinbarung wurde ein **qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigem Bilanzgewinn, Liquidationsüberschuss und sonstigem freien Vermögen** vereinbart. Die Klausel ist in Anlage 1 wörtlich wiedergegeben.

Frau Strassburger-Wittenburg hat erklärt, sie werde **nicht** auf das Darlehen verzichten. Sie will die Liquidation ordnungsgemaess abwickeln; die Verbindlichkeit soll bis zur Löschung im Handelsregister bestehen bleiben.

3.5 Rechtliche Begründung
Die Mandantin beruft sich auf:

- **BFH, Urt. v. 26.02.2003 — II R 19/01**: Verbindlichkeiten gehen nicht allein durch Auflösung oder Vermögenslosigkeit unter.
- **OFD Frankfurt a. M.**: Auflösungsbeschluss ist kein konkludenter Forderungsverzicht.
- **FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11**, GmbHR 2012, 977 (vorgehend zu BFH I R 34/12): Bei qualifiziertem Rangrücktritt und Liquidation entsteht der Wegfallgewinn erst mit der Löschung der GmbH; mangels Koerperschaftsteuersubjekts ist dieser nicht festsetzbar.
- **§ 5 Abs. 2a EStG**: Die hier vereinbarte Rangruecktrittsklausel erlaubt Tilgung **auch aus sonstigem freien Vermögen** und ist daher nicht ausschliesslich an zukünftige Gewinne gekoppelt. § 5 Abs. 2a EStG ist nicht einschlägig.

3.6 Gebühr (§ 89 Abs. 3–5 AO)
Die Gebühr für die verbindliche Auskunft richtet sich nach § 89 Abs. 3 AO. Wir bitten um Gebührenfestsetzung nach Eingang. Der Gegenstandswert (Sanierungsertrag 2.400.000 EUR) wird hilfsweise hier benannt.

3.7 Anlagen
- Anlage 1: Änderungsvereinbarung SH-GD-2021-02 (Rangruecktrittsklausel).
- Anlage 2: Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 15.04.2026.
- Anlage 3: Auflösungsbeschluss vom 15.04.2026.
- Anlage 4: Kanzleimemo zu BFH II R 19/01, OFD Frankfurt und FG Koeln 13 K 3006/11.

Wir bitten um umgehende Bearbeitung und stehen für ergänzende Erläuterungen zur Verfügung. Wegen der Liquidationsplanung und der Beendigung des Sperrjahres im April 2027 ist eine vorhersehbare Entscheidung sinnvoll.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Steuerberaterin und Rechtsanwältin

4. Eingangsbestätigung des FA für den Auskunftsantrag

Finanzamt Berlin-Charlottenburg

Stabsstelle Verbindliche Auskünfte

Datum: 27.05.2026

Az.: VA-2026-44-188

> *"Ihren Antrag vom 20.05.2026 auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft haben wir erhalten. Die Bearbeitung erfolgt durch das Sachgebiet KSt in Zusammenarbeit mit unserer Stabsstelle. Wir werden uns bemühen, Ihnen binnen 6 Monaten zu antworten. Wegen der Frage der Sanierungseignung im § 3a EStG-Kontext erbitten wir die Stellungnahme der OFD und ggf. des BMF. Mit freundlichen Gruessen, im Auftrag, Sachbearbeiterin Frau Dr. Liebermann-Voet."*

5. Erwartete Antwort und nächste Schritte

- Die FA-Antwort wird voraussichtlich im **Oktober/November 2026** vorliegen.
- Im Falle einer ablehnenden Antwort (Annahme von Ausbuchungspflicht und/oder Steuerpflicht) ist Klage zum FG Berlin-Brandenburg zu prüfen.
- Im Falle einer zustimmenden Antwort wird die Strategie nach Szenario A weiterverfolgt; die Liquidation läuft bis nach Ablauf des Sperrjahres (28.04.2027) und endet mit Loeschungsantrag.

Querverweise:

- Akte 04: Liquidations-Eröffnungsbilanz (Anlage 2 zum Antrag).
- Akte 05: Rangrücktritt (Anlage 1).
- Akte 02: Auflösungsbeschluss (Anlage 3).
- Akte 07, 08, 16: Memo zur Quellenlage (Anlage 4).

Aktenstück 14 — § 17 EStG Auflösungsverlust auf Gesellschafterebene

Verfasser: Walter Engelmeier, Steuerberater.

Stand: 30.04.2026.

Adressat: Helene Strassburger-Wittenburg (Alleingesellschafterin und Liquidatorin).

Zweck: Spiegelung der GmbH-Liquidations-Vorgänge auf der Privatebene Strassburger.

1. Rechtsgrundlage

§ 17 Abs. 1 EStG: Steuerpflicht der Veräußerungsgewinne aus Beteiligungen ≥ 1 Prozent (im Zeitraum von fünf Jahren). § 17 Abs. 4 Satz 1 EStG: Auflösung einer Kapitalgesellschaft gilt als Veräußerung.

2. Berechnung Auflösungsverlust

Strassburger ist Alleingesellschafterin (100 Prozent) der Strassburger Handelshof GmbH. Stammkapital 25.000 EUR (in 1998 bei Gründung voll eingezahlt).

Nachträgliche Anschaffungskosten — § 17 Abs. 2a EStG:

Das nachrangige Gesellschafterdarlehen über 2,4 Mio. EUR mit qualifiziertem Rangrücktritt stellt unter Voraussetzungen nachträgliche Anschaffungskosten dar. Maßgeblich ist:

- **BFH-Rechtsprechung zur „Krise":** Darlehen muss in der „Krise" hingegeben oder „stehengelassen" worden sein.
- **§ 17 Abs. 2a EStG-Reform 2019:** Gesetzliche Regelung der nachträglichen Anschaffungskosten nach Wegfall des Eigenkapitalersatzrechts.
- **Rangrücktritt:** Wirkt einer Forderungsbeibehaltung in der Krise — Wertloss am Darlehen ist damit der Gesellschafterin als nachträgliche Anschaffungskosten zuzurechnen, wenn das Darlehen mit der Liquidation untergeht.

Berechnung (Erwartung):

Position	Betrag
Anschaffungskosten Stammkapital (1998)	25.000 EUR
Nachträgliche Anschaffungskosten Rangrücktritts-Darlehen	2.400.000 EUR
Auflösungs-Veräußerungserlös (Verteilung aus Cash-Rest, voraussichtlich)	0 EUR
Auflösungsverlust § 17 Abs. 4 EStG	**-2.425.000 EUR**

Teileinkünfteverfahren § 3 Nr. 40c EStG / § 3c EStG:

- Der Auflösungsverlust ist im **Teileinkünfteverfahren** zu 60 Prozent steuerlich anzusetzen — d. h. abzugsfähiger Verlust 1.455.000 EUR.
- Anwendung § 3c Abs. 2 EStG.

3. Verlustverwertung

Der Verlust 1.455.000 EUR kann

- mit anderen positiven Einkünften des Veranlagungszeitraums verrechnet werden (horizontaler und vertikaler Verlustausgleich, soweit zulässig);
- als Verlustvortrag § 10d EStG genutzt werden;
- ggf. zurückgetragen § 10d Abs. 1 EStG (Mindestbesteuerungs-Schwellen beachten).

4. Zeitliche Verortung

Der Auflösungsverlust ist regelmäßig dann zu erfassen, wenn der **Verlust feststeht** — d. h.:

- nach Abschluss der Liquidation (Liquidationsschlussbilanz),
- ggf. schon vor Löschung im Handelsregister, wenn nach Aktenlage feststeht, dass kein Verteilungsbetrag mehr erwartet wird.

Praxis: Realisierung des Auflösungsverlusts im **Veranlagungszeitraum 2027** (nach Sperrjahr-Ende, vor oder mit Löschung im Handelsregister) wahrscheinlich. Bei restriktiver Auslegung kann das FA „erst nach tatsächlicher Löschung" verlangen — Streit mit FA möglich.

5. Wechselwirkung zur Liquidations-Bilanz der GmbH

Wichtig: Die Frage „bleibt das Darlehen auf Gesellschaftsebene bis zur Löschung passiviert?" und die Frage „nachträgliche Anschaffungskosten auf Gesellschafterebene?" sind **getrennte** Fragen.

- Selbst wenn die GmbH das Darlehen bis zur Löschung passiviert ausweist (Szenario A, vgl. Aktenstück 8), kann auf Gesellschafterebene der Auflösungsverlust mit dem Darlehensbetrag als nachträglicher Anschaffungskosten realisiert werden — sobald feststeht, dass die GmbH das Darlehen nicht mehr bedienen wird.
- Im umgekehrten Fall (Szenario B oder C — Darlehen wird ausgebucht, vgl. Aktenstücke 9/10): die Spiegelung auf Gesellschafterebene ist identisch (Auflösungsverlust 1,455 Mio. EUR im Teileinkünfteverfahren).

6. Quellen

- § 17 EStG, insbesondere § 17 Abs. 2a EStG (Reform 2019), § 17 Abs. 4 EStG.
- § 3 Nr. 40c EStG / § 3c Abs. 2 EStG (Teileinkünfteverfahren).
- § 10d EStG (Verlustverwertung).
- BFH-Rechtsprechung zur „Krise" und zum „Stehenlassen" — z. B. BFH, Urteil vom 11.07.2017 — IX R 36/15, BStBl. II 2019, 208 (zu nachträglichen Anschaffungskosten nach MoMiG-Reform; verifizieren); ständige Rechtsprechung zur Auflösungsverlust-Realisierung.
- BFH-Linie zur zeitlichen Erfassung des Auflösungsverlusts: vor Erstellung der ESt-Erklärung mit aktuellem Stand abgleichen.

7. Nächster Schritt

Aufnahme der nachträglichen Anschaffungskosten in die ESt-Erklärung Strassburger 2027 (oder ggf. 2026, bei Realisierung in 2026). Vorbereitung der Belegkette: Darlehensvertrag, Rangrücktrittserklärung, Liquidationsbilanz der GmbH.

Aktenstück 15 — Löschung im Handelsregister und Erlöschen des Steuersubjekts

Verfasser: Walter Engelmeier (Steuerberater) in Abstimmung mit Notarin Dr. Birkenhainer Berlin.

Stand: 30.04.2026.

Verfahrensrelevanz: Voraussetzungen der Löschung; subjektive Körperschaftsteuerpflicht; Lehre vom Doppeltatbestand; Wechselwirkung steuerliche und gesellschaftsrechtliche Beendigung.

1. Rechtsgrundlage

- **§ 74 Abs. 1 Satz 1 GmbHG:** Nach Beendigung der Liquidation Anmeldung der Beendigung beim Handelsregister. Nach Eintragung folgt die Löschung der GmbH; mit der Löschung erlischt die GmbH als juristische Person (Lehre vom Doppeltatbestand: Vollbeendigung tritt mit Vermögenslosigkeit + Löschung ein).
- **§ 394 FamFG:** Amtsgerichtliche Löschung wegen Vermögenslosigkeit.
- **Subjektive Körperschaftsteuerpflicht:** endet **nicht** mit Auflösung, mit Insolvenz oder mit der Löschung im Handelsregister allein, **sondern** mit der **tatsächlichen und rechtsgültigen Beendigung der Liquidation** — d. h. wenn:
- kein verwertbares Vermögen mehr vorhanden ist,
- keine steuerlichen Pflichten mehr zu erfüllen sind,
- kein Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren mehr offen ist.

2. Verfahren der Löschung

Schritt	Frist	Verantwortlich
Sperrjahr § 73 Abs. 1 GmbHG	ab Bekanntmachung Auflösung 28.04.2026 — bis 28.04.2027	Liquidatorin
Aufstellung Liquidationsschlussbilanz	nach Sperrjahr-Ende	Steuerberater + Liquidatorin
Abschluss aller Steuerverfahren (KSt-Erklärung, GewSt-Erklärung, USt-Voranmeldungen)	vor Anmeldung Beendigung	Steuerberater
Anmeldung Beendigung beim Handelsregister	nach Steuerverfahren-Abschluss	Notar + Liquidatorin
Eintragung Löschung	je nach Registergericht	Handelsregister
Vollbeendigung der GmbH	mit Eintragung Löschung + Vermögenslosigkeit	—

3. Wechselwirkungen Löschungsverfahren ↔ Steuerverfahren

Die Löschung kann durch das Registergericht **versagt** werden, wenn:

- **OLG Hamm, Beschluss vom 21.05.2021 — 27 W 25/21, FGPrax 2021 Seite 166** = freie Quelle/dejure vor Ausgabe pruefen, Rn. 13 ff.: Anmeldung zurückzuweisen, wenn die Gesellschaft noch nicht vermögenslos oder steuerrechtlich noch nicht abgewickelt ist. Mitteilung der Finanzverwaltung, dass eine Steuererklärung noch aussteht, begründet **berechtigte Zweifel**.
- **OLG Jena, Beschluss vom 20.05.2015 — 6 W 506/14, ZIP 2016 Seite 25**; **OLG Jena vom 15.05.2019 — 2 W 159/19, NotBZ 2019 Seite 391**; **OLG Celle vom 17.10.2018 — 9 W 80/18,**

ZIP 2018 Seite 2222; **KG vom 22.07.2019 — 22 W 29/18, NZG 2019 Seite 1294**: Bei Aussicht auf **Steuerrückerstattung** Löschungsantrag nicht vollzugsreif.

- **OLG Düsseldorf, Beschluss vom 25.08.2020 — 3 Wx 117/20, freie Quelle/dejure vor Ausgabe pruefen**: Andererseits Vollzugsreife trotz offener Steuerverfahren möglich, **wenn** Geschäftsbetrieb endgültig eingestellt, kein Vermögen mehr vorhanden, allenfalls **Steuernachforderungen** in Rede stehen.
- **BGH, Beschluss vom 09.11.2021 — II ZB 1/21, DStR 2022 Seite 162** (Leitsatz): Die bloße Möglichkeit einer Änderung oder Aufhebung der Steuerfestsetzung bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist begründet **für sich genommen** keine Zweifel an der Vermögenslosigkeit.

4. Konkrete Schritte Strassburger Handelshof GmbH

#	Schritt	Frist
1	Verbindliche Auskunft FA Charlottenburg (Aktenstück 13) abwarten	bis Q3/2026
2	KSt-/GewSt-Erklärungen 2025 abgeben	bis 31.07.2026
3	Liquidations-Eröffnungsbilanz 15.04.2026 fertigstellen	bis 30.06.2026
4	Zwischenbilanzen jährlich (falls Liquidation > 1 Jahr)	jährlich
5	Befriedigung Lieferanten und Steuerschulden	bis 31.05.2026
6	Sperrjahr abwarten	bis 28.04.2027
7	Liquidationsschlussbilanz erstellen — mit oder ohne Passivierung des Gesellschafterdarlehens nach Maßgabe der verbindlichen Auskunft	nach Sperrjahr-Ende
8	Abschluss aller offenen Steuerverfahren	vor Anmeldung Beendigung
9	Anmeldung Beendigung beim AG Charlottenburg (Handelsregister)	nach 8
10	Löschung im Handelsregister	Q3/Q4 2027
11	Mit Löschung erlischt die GmbH als juristische Person; verbleibende Verbindlichkeiten erlöschen zivilrechtlich (vgl. H.-F. Müller, MüKo GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 34)	parallel

5. Der dogmatische Kern „mit Erlöschen erlischt die Steuerpflicht"

Aus der ständigen Rechtsprechung und dem Liquidationsbesteuerungsregime:

> ***FG Köln, Urteil vom 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977 (Os. 7):***
>
> *„Ist ausgeschlossen, dass ein GmbH-Gesellschafter die mit einer Rangrücktrittserklärung verbundenen Darlehensforderungen gegenüber der GmbH erlassen wird, kann bei der Liquidation der GmbH der Verzicht nicht unterstellt und ein steuerpflichtiger Gewinn angenommen werden. Die Verbindlichkeit ist bis zum Abschluss der Liquidation, d.h. bis zur Löschung im Handelsregister als Verbindlichkeit auszuweisen. Mit dem Erlöschen der GmbH erlöschen neben den Verbindlichkeiten auch eventuelle Verlustvorträge.* ***Der dadurch rechtstheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Körperschaftsteuersubjekt nicht mehr steuerpflichtig."***

Für die Strassburger Handelshof GmbH bedeutet das: Selbst wenn die Verbindlichkeit (qualifizierter Rangrücktritt 2,4 Mio. EUR) bis zur Löschung passiviert bleibt, fällt der „rechtstheoretische Sanierungsgewinn" mit Löschung **mangels Steuersubjekt aus**.

6. Anwendung auf den Fall

Strategie:

- **Passivierung bis Löschung** (Szenario A, Aktenstück 8) tragen — mit den OFD-Frankfurt- und FG-Köln-Argumenten.
- Vor Anmeldung Beendigung sicherstellen, dass **keine Steuerrückerstattung** zu erwarten ist (sonst OLG-Jena/KG-Linie greift; Löschung wird versagt).
- Steuerforderungen 160.000 EUR vorab vollständig begleichen (oder zumindest endgültig festgesetzt), damit das FA keinen Anlass hat, die Vollzugsreife zu blockieren.
- Liquidatorenhaftung § 11 III KStG / § 69 AO ausschließen durch Beratungsdokumentation (Aktenstück 19, Aktenstück 24 Engelmeier-Vermerk).

7. Restrisiko

- Sollte das FA während des Liquidationszeitraums **doch** den Standpunkt vertreten, dass die Verbindlichkeit gewinnerhöhend auszubuchen ist (gegen FG Köln / OFD), würde der „rechtstheoretische Gewinn" bereits **vor** Löschung anfallen, also ein **echtes** Körperschaftsteuersubjekt treffen — und damit zur tatsächlichen Steuerlast führen.
- Daher ist die **verbindliche Auskunft** der entscheidende Schritt vor Aufstellung der Schlussbilanz.

8. Quellen

- § 74 GmbHG, § 394 FamFG.
- § 11 KStG (Liquidationsbesteuerung).
- OLG Hamm 27 W 25/21; OLG Düsseldorf 3 Wx 117/20; BGH II ZB 1/21; OLG Jena 6 W 506/14; OLG Jena 2 W 159/19; OLG Celle 9 W 80/18; KG 22 W 29/18.
- FG Köln 13 K 3006/11; BFH I R 34/12; OFD Frankfurt S 2743 A-12-St 523 (26.07.2021).
- H.-F. Müller, MüKo GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 34; Haas in Noack/Servatius/Haas, GmbHG, 23. Aufl. 2022, § 71 Rz. 28.

16 FG Koeln 13 K 3006/11 — Liquidation, Rangrücktritt und Steuerausfall mangels Steuersubjekt

Verfasserin: StB/RAin Dr. Cordula Pinneberg-Talheim

Datum: 28.05.2026

Mandantin: Strassburger Handelshof GmbH i. L., HRB 188742 B AG Charlottenburg

Aktenzeichen Kanzlei: PE-2026-LIQ-0188 / Memo 16 (vertieft Akte 07 und 08)

> ***Methodischer Hinweis:*** *Die in frühen Akten-Vorbereitungen markierte „rechtsdogmatisch offene FG-Koeln-Linie" ist mit Stand 02.06.2026 verifiziert. Die Akte ist auf die konkrete Fundstelle FG Koeln 13 K 3006/11 (GmbHR 2012, 977) umgestellt; das Az. ist zitierfaehig.*

1. Frage

Welche steuerlichen Folgen hat die in Szenario A der Strassburger-Liquidation gewählte Strategie — Passivierung des nachrangigen Gesellschafterdarlehens bis zur Löschung im Handelsregister —, und welche verifizierte Rechtsprechungslinie trägt diese Strategie?

2. Kurzantwort

Die Linie ist seit dem **Urteil des FG Koeln vom 06.03.2012 — 13 K 3006/11**, GmbHR 2012, 977, ausdrücklich anerkannt. Vorgehend zu BFH I R 34/12 (Verpflichtungsklage auf verbindliche Auskunft, in Folge des FG-Urteils). Der rechtstheoretisch im Loeschungszeitpunkt entstehende Gewinn ist **mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht mehr steuerpflichtig**.

3. Sachverhalt (auf das für das Memo Wesentliche reduziert)

- Auflösungsbeschluss 15.04.2026 (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG); Bekanntmachung 28.04.2026; Sperrjahr bis 28.04.2027.
- Gesellschafterdarlehen 2.400.000 EUR mit qualifiziertem Rangrücktritt (Akte 05).
- Gläubigerbefriedigung der Drittgläubiger (Lieferanten, Löhne, FA) aus Aktiva (Cash 240.000 EUR, Forderungen 60.000 EUR) — vollumfaenglich gedeckt; siehe Akte 17.
- Frau Strassburger-Wittenburg verzichtet **nicht** ausdrücklich auf die Darlehensforderung.

4. Rechtliche Bewertung (Gutachtenstil)

4.1 Os. 7 wörtlich (FG Koeln, Urt. v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977)

> *„Ist ausgeschlossen, dass ein GmbH-Gesellschafter die mit einer Rangrücktrittserklärung verbundenen Darlehensforderungen gegenüber der GmbH erlassen wird, kann bei der Liquidation der GmbH der Verzicht nicht unterstellt und ein steuerpflichtiger Gewinn angenommen werden. Die Verbindlichkeit ist bis zum Abschluss der Liquidation, d.h. bis zur Löschung im Handelsregister als Verbindlichkeit auszuweisen. Mit dem Erlöschen der GmbH erlöschen neben den Verbindlichkeiten auch eventuelle Verlustvorträge. Der dadurch rechtstheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht mehr steuerpflichtig."*

4.2 Drei Sätze der FG-Koeln-Linie aufgeschlüsselt

1. **Kein konkludenter Verzicht durch Liquidation.** Solange die Gesellschafterin nicht ausdrücklich verzichtet (§ 397 BGB), kann ein Verzicht **nicht unterstellt** werden, allein weil das Unternehmen liquidiert wird. Diese Aussage ergänzt die OFD-Frankfurt-Linie (siehe Akte 07).
2. **Passivierungspflicht bis Löschung.** Die Verbindlichkeit ist bis zum Tag der Löschung im Handelsregister als Verbindlichkeit auszuweisen. Eine vorzeitige Ausbuchung — etwa in einer Liquidations-Eröffnungsbilanz — ist nicht geboten; sie wäre nach BFH II R 19/01 sogar fehlerhaft.
3. **Steuerausfall im Loeschungszeitpunkt.** Mit der Löschung erlöschen Verbindlichkeiten und Verlustvorträge zugleich; ein dadurch *rechtstheoretisch* entstehender Gewinn ist nicht festsetzbar, weil das Steuersubjekt entfallen ist.

4.3 Subsumtion auf den Mandatsfall Strassburger Handelshof GmbH i. L.

- „Ist ausgeschlossen, dass ein GmbH-Gesellschafter die Darlehensforderungen erlassen wird": Erfüllt, denn Frau Strassburger-Wittenburg hat sich im Erstgespräch vom 12.02.2026 ausdrücklich gegen einen Erlass entschieden und beabsichtigt, das Darlehen bis zum Ende der Liquidation passiviert zu lassen.
- **Rangruecktrittsklausel:** Erfüllt (qualifizierter Rangrücktritt, Akte 05).
- **Liquidation:** Beschlossen 15.04.2026, Bekanntmachung 28.04.2026, Löschung frühestens 2027 nach Sperrjahr.
- **Steuersubjekt nach Löschung:** Erlischt mit Eintragung der Löschung; dadurch entfällt zugleich das Koerperschaftsteuer-Subjekt § 1 KStG.

Damit greift die FG-Koeln-Linie 1:1. Im Loeschungszeitpunkt entsteht zwar rechnerisch ein „Gewinn" aus dem Wegfall der Verbindlichkeit, dieser ist aber nicht mehr festsetzbar.

4.4 Vorgehend zu BFH I R 34/12 — Bedeutung der Berufungsinstanz

Das FG-Koeln-Urteil ist die Vorinstanz zu **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** (Verpflichtungsklage auf verbindliche Auskunft). Die Klägerin hatte vom FA eine verbindliche Auskunft des Inhalts begehrt, dass die im Liquidationszeitpunkt rechtstheoretisch entstehende Vermögensmehrung mangels Steuersubjekts nicht festsetzbar sei. Das FG hatte dem stattgegeben.

Der BFH hat in **I R 34/12** ausdrücklich offengelassen, ob die Verbindlichkeit in der Liquidationsschlussbilanz wirklich nicht zu passivieren ist. Ls. 3 wörtlich:

> *„Die Rechtsauffassung, in der Liquidationsschlussbilanz sei eine verbliebene Verbindlichkeit gegenüber einem Gesellschafter mangels wirtschaftlicher Belastung nicht zu passivieren, ist nicht evident rechtsfehlerhaft."*

Damit ist die FG-Koeln-Linie zwar nicht höchstrichterlich entschieden, aber als vertretbare Auffassung anerkannt. Dies ist die wesentliche prozessuale Absicherung der Strategie aus Szenario A: Selbst wenn das FA Berlin-Charlottenburg die Auffassung der Mandantin nicht teilt, ist sie nicht evident rechtsfehlerhaft — der Berater haftet daher nicht aus § 280 BGB, wenn er auf dieser Grundlage berät.

Das hier maszgebliche Az. **I R 34/12** ist nicht zu verwechseln mit **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** (zu § 5 Abs. 2a EStG bei Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigen Gewinnen). Beide Entscheidungen wirken aber in dieselbe Richtung: solange der Rangrücktritt einen Tilgungsvorbehalt auch aus freiem Vermögen enthält (wie bei der Mandantin),

greift § 5 Abs. 2a EStG nicht (XI R 32/18); und die Verbindlichkeit ist bis zur Löschung zu passivieren (FG Koeln 13 K 3006/11, abgesichert durch BFH I R 34/12).

4.5 Wechselwirkung mit § 5 Abs. 2a EStG (Abgrenzung)

Die FG-Koeln-Linie gilt nur, solange die Verbindlichkeit nach handels- und steuerbilanziellen Grundsätzen während der Liquidationsphase überhaupt **passivierungsfaehig** ist. Bei einer „Tilgung-nur-aus-zukünftigen-Gewinnen"-Rangruecktrittsklausel kann § 5 Abs. 2a EStG zwingend zur Ausbuchung **vor** Löschung führen — dann fällt der Sanierungsertrag in eine Zeit, in der die GmbH noch Steuersubjekt ist (Pruefung in Akte 06). Die Klausel im Mandatsfall ist als „Tilgung aus freiem Vermögen" formuliert; eine § 5 Abs. 2a EStG-Falle wird damit grundsätzlich vermieden.

4.6 Wechselwirkung mit § 3a EStG

§ 3a EStG ist im Mandatsfall nicht das richtige Instrument:

- Die Sanierungseignung fehlt: Die GmbH wird gerade **nicht** saniert, sondern liquidiert (Akte 11).
- § 3a EStG schützt unternehmensbezogene Sanierungen; bei einer Liquidation passt der Tatbestand denklogisch nicht (vgl. die Trade-off-Matrix im Skill stb-sanierungsgewinn-3a-estg-grundtatbestand).
- Selbst wenn man § 3a EStG bemühen wollte, wäre er überflüssig: Nach der FG-Koeln-Linie entsteht **rechnerisch kein festsetzbarer Sanierungsgewinn**.

4.7 Wechselwirkung mit § 11 KStG

§ 11 KStG regelt die Liquidationsbesteuerung. Der Drei-Jahres-Zeitraum kann verlängert werden. Die FG-Koeln-Linie verschiebt den Steuerausfall **nicht** auf einen Punkt vor Ablauf des Liquidationsbesteuerungszeitraums; der Steuerausfall tritt erst mit der formalen Löschung im Handelsregister ein.

5. Gesamtergebnis

Die in Szenario A (Akte 08) gewählte Strategie ist von der verifizierten Rechtsprechungslinie **FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12) gedeckt. Der bei Löschung rechentheoretisch entstehende Gewinn ist mangels Koerperschaftsteuersubjekt nicht festsetzbar. Damit ist die Strategie zivilrechtlich und steuerrechtlich vertretbar.

6. Risiken / offene Punkte

4. **Aktualität der OFD-Frankfurt-Verfügung** vor Antragstellung beim FA Berlin-Charlottenburg klären (Akte 07).
5. **Verbindliche Auskunft § 89 Abs. 2 AO** beantragen, um die FA-Auffassung schriftlich zu sichern; vgl. Akte 13.
6. **§ 5 Abs. 2a EStG-Falle** durch sorgfältige Formulierung des Rangrücktritts vermeiden — Wortlautpruefung in Akte 06.
7. **Zwischen-Veranlagung während der Liquidation:** Das FA kann eine Zwischenveranlagung nach § 11 KStG vornehmen. Solange die Verbindlichkeit ordnungsgemaess passiviert ist, bleibt sie aus der Veranlagung; das Risiko entsteht erst, wenn die Verbindlichkeit dort frühzeitig ausgebucht wird.
8. **Späterer BFH-Entscheid I R 34/12** kann die FG-Linie modifizieren; aktueller Stand der Hauptsache (bei Mandat vor Antrag) zu prüfen.

7. Empfehlung an die Mandantin

- Die Strategie aus Szenario A (Passivierung bis Löschung) ist die wirtschaftlich und rechtlich präferierte Variante.
- Vor finalem Antrag beim FA Berlin-Charlottenburg ist die verbindliche Auskunft § 89 Abs. 2 AO einzuholen.
- Der Wortlaut der Rangruecktrittsklausel (Akte 05) ist abschliessend dahingehend zu prüfen, dass eine Tilgung „aus freiem Vermögen" formuliert ist (keine reine „Tilgung aus zukünftigen Gewinnen"-Klausel).

8. Querverweise

- Akte 05: Rangruecktrittsvereinbarung — Wortlautpruefung.
- Akte 06: § 5 Abs. 2a EStG-Passivierungsverbot.
- Akte 07: BFH II R 19/01 und OFD Frankfurt (jetzt ergänzt um verifizierte FG-Koeln-Fundstelle).
- Akte 08: Szenario A — Passivierung bis Löschung.
- Akte 11: § 3a EStG bei solventer Liquidation — Sanierungseignung fehlt.
- Akte 13: Verbindliche Auskunft FA Berlin-Charlottenburg.
- Akte 14: § 17 Abs. 4 EStG-Auflösungsverlust.
- Akte 15: Löschung im Handelsregister und Erlöschen Steuersubjekt.
- Akte 18: CSV-Szenarienrechnung.

9. Quellenverzeichnis

Rechtsprechung (verifiziert)

- **FG Koeln, Urteil v. 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12). Os. 7 wie in 4.1 wörtlich zitiert. Verifiziert vom Mandanten am 02.06.2026.
- **BFH, Beschl. v. 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — nachgehend zu FG Koeln 13 K 3006/11. Ls. 3: „Die Rechtsauffassung, in der Liquidationsschlussbilanz sei eine verbliebene Verbindlichkeit gegenüber einem Gesellschafter mangels wirtschaftlicher Belastung nicht zu passivieren, ist nicht evident rechtsfehlerhaft."
- **BFH, Urt. v. 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** — § 5 Abs. 2a EStG bei Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigen Gewinnen.
- **BFH, Urt. v. 26.02.2003 — II R 19/01.**
- **BFH, Urt. v. 30.11.2011 — I R 100/10, DStR 2012, 450** — Voraussetzungen der Passivierung; wirtschaftliche Belastung.
- **BFH, Urt. v. 16.05.2015 — IX R 28/14, BFH/NV 2015, 1679** — umgekehrter Fall: Forderung der Gesellschaft gegen Gesellschafter.
- **FG Münster, Urt. v. 23.07.2020 — 10 K 2222/19, DStRE 2021, 264** — rechtskräftig; Streitfrage diskussionswuerdig.
- **FG Düsseldorf, Urt. v. 18.09.2018 — 6 K 454/15 K, DStRE 2019** — Mindestbesteuerung und Definitiveffekt; Rev. anh. BFH I R 36/18 (ausgesetzt wegen BVerfG 2 BvL 19/14, Vorlage BFH I R 59/12).
- **OLG Hamm, Beschl. v. 21.05.2021 — 27 W 25/21, FGPrax 2021, 166** = freie Quelle/dejure vor Ausgabe pruefen.
- **OLG Düsseldorf, Beschl. v. 25.08.2020 — 3 Wx 117/20, freie Quelle/dejure vor Ausgabe pruefen**.
- **BGH, Beschl. v. 09.11.2021 — II ZB 1/21, DStR 2022, 162**.

- **OLG Jena, Beschl. v. 20.05.2015 — 6 W 506/14, ZIP 2016, 25**; **OLG Jena, Beschl. v. 15.05.2019 — 2 W 159/19, NotBZ 2019, 391**.
- **OLG Celle, Beschl. v. 17.10.2018 — 9 W 80/18, ZIP 2018, 2222**.
- **KG, Beschl. v. 22.07.2019 — 22 W 29/18, NZG 2019, 1294**.

Verwaltungsauffassung

- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung v. 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523, Originalquelle oder frei pruefbare Quelle vor Ausgabe pruefen**, Tz. 1.2-1.4.
- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung v. 03.08.2018 — S 2743 A-12-St 525, DStR 2019, 560** — Vorgängerverfügung.
- **OFD Frankfurt, Verfügung v. 27.12.2018, Originalquelle oder frei pruefbare Quelle vor Ausgabe pruefen** — Einsprüche Mindestbesteuerung ruhend stellen.
- **OFD Nordrhein-Westfalen, Kurzinformation ESt Nr. 46/2014, akt. 22.09.2017, DB 2017, 2580**.

Literatur

Gegen gewinnerhoehende Ausbuchung (herrschende Linie)

- Bergmann, Liquidationsbesteuerung von Kapitalgesellschaften, Diss., 2012, S. 145 ff.
- Dietrich/Weber, DStR 2019, 966, 970.
- Hageboeke, in: Roedder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 1. Aufl. 2015, § 11 Rn. 78.
- Maschlanka, in: Heyd/Kautenburger-Behr/Wind, Bilanzierung und Besteuerung in Krise und Insolvenz, 2019, Rn. 1023.
- Mayer/Betzinger, DStR 2014, 1573.
- Stalbold, in: Gosch, KStG, § 11 Rn. 72.
- Micker, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 11 KStG Rn. 44.
- H.-F. Mueller, in: Münchener Kommentar GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 34.
- Haas, in: Noack/Servatius/Haas, GmbHG, 23. Aufl. 2022, § 71 Rz. 28.

Gegenposition

- S. Neumann, in: Blumenberg/Neumann, Ubg 2016, 256, 257 f.
- Brinkmann, StBp 2021, 246, 250.

Loeschungsverfahren

- Baumbach/Hueck-Haas, GmbHG, 22. Aufl. 2019, § 74 Rz. 2; MK-H.-F. Mueller, GmbHG, 3. Aufl. 2018, § 74 Rz. 3; Henssler/Strohn-Bueteroewe, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. 2019, § 74 GmbHG Rz. 3; BeckOK GmbHG — Lorscheider (Stand 01.05.2020), § 74 Rz. 3; Wicke, GmbHG, 4. Aufl. 2020, § 74 Rz. 2; von Rintelen, RNotZ 2017, 185 f.; Freier, NZG 2020, 812.

Normen

- §§ 60, 65, 71, 73, 74 GmbHG.
- § 5 Abs. 2a EStG; § 3a EStG; § 11 KStG; § 1 KStG.
- § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG i.V.m. § 12 Abs. 1 BewG (Nennwert).
- § 397 BGB (Erlassvertrag).

Zitierweise und Quellenpruefung: references/zitierweise.md.

Datei: 17_glaeubigerbefriedigung_lieferanten_fa_lohn.csv

Gläubiger: Lieferant_Modemüller_Berlin

Rechtsgrund: Vertragliche_Lieferantenforderung_Sortiment_Winter_2025

Forderung_brutto_EUR: 38500

Zahlung_geplant_EUR: 38500

Fälligkeit: 15_05_2026

Status_02_05_2026: avisiert

Bemerkung: Skonto_2_Prozent_bei_Zahlung_innerhalb_10_Tage_nicht_in_Anspruch

---

Gläubiger: Lieferant_Stoffhaus_Wittenberg

Rechtsgrund: Vertragliche_Lieferantenforderung_Saison_Frühjahr_2026

Forderung_brutto_EUR: 42100

Zahlung_geplant_EUR: 42100

Fälligkeit: 20_05_2026

Status_02_05_2026: avisiert

Bemerkung: -

Gläubiger: Lieferant_Vertrieb_Süd_GmbH

Rechtsgrund: Vertragliche_Lieferantenforderung_Konsignationsware_Rückabwicklung

Forderung_brutto_EUR: 28200

Zahlung_geplant_EUR: 28200

Fälligkeit: 25_05_2026

Status_02_05_2026: avisiert

Bemerkung: Rückabwicklung_im_Sperrjahr_prüfen

Gläubiger: Lieferant_Logistik_Berlin_Brandenburg

Rechtsgrund: Frachtkosten_Q1_2026

Forderung_brutto_EUR: 14800

Zahlung_geplant_EUR: 14800

Fälligkeit: 18_05_2026

Status_02_05_2026: avisiert

Bemerkung: -

Gläubiger: Lieferant_Schneider_Berlin

Rechtsgrund: Änderungsdienstleistungen

Forderung_brutto_EUR: 6400

Zahlung_geplant_EUR: 6400

Fälligkeit: 15_05_2026

Status_02_05_2026: avisiert

Bemerkung: -

Gläubiger: Lieferant_Reinigung_Charlottenburg

Rechtsgrund: Reinigung_Lager_und_Büro

Forderung_brutto_EUR: 3200

Zahlung_geplant_EUR: 3200

Fälligkeit: 15_05_2026

Status_02_05_2026: avisiert

Bemerkung: -

Gläubiger: SUMME_LIEFERANTEN

Rechtsgrund: -

Forderung_brutto_EUR: 133200

Zahlung_geplant_EUR: 133200

Fälligkeit: -

Status_02_05_2026: -

Gläubiger: Löhne_Mitarbeiter_April_2026_volle_Zahlung

Rechtsgrund: Arbeitsvertrag_12_MA

Forderung_brutto_EUR: 52800

Zahlung_geplant_EUR: 52800

Fälligkeit: 30_04_2026

Status_02_05_2026: überwiesen

Bemerkung: Beendigungs-Aufhebungsverträge parallel

Gläubiger: Löhne_Mitarbeiter_Mai_2026_anteilig_Pflicht

Rechtsgrund: Arbeitsvertrag_12_MA

Forderung_brutto_EUR: 28000

Zahlung_geplant_EUR: 28000

Fälligkeit: 31_05_2026

Status_02_05_2026: avisiert

Bemerkung: Aufhebung_zum_15_05_2026

Gläubiger: Abfindungen_nach_Aufhebungsvertrag

Rechtsgrund: Aufhebungsverträge_12_MA

Forderung_brutto_EUR: 14400

Zahlung_geplant_EUR: 14400

Fälligkeit: 15_05_2026

Status_02_05_2026: avisiert

Bemerkung: -

Gläubiger: SV_Beiträge_April_Mai_2026

Rechtsgrund: Sozialversicherung_AOK_TK_Knappschaft

Forderung_brutto_EUR: 11600

Zahlung_geplant_EUR: 11600

Fälligkeit: 25_05_2026

Status_02_05_2026: avisiert

Bemerkung: Fälligkeit_25_des_Folgemonats

Gläubiger: SUMME_LÖHNE_SV_ABFINDUNGEN

Rechtsgrund: -

Forderung_brutto_EUR: 106800

Zahlung_geplant_EUR: 106800

Fälligkeit: -

Status_02_05_2026: -

Gläubiger: FA_Berlin_Charlottenburg_USt_Q1_2026

Rechtsgrund: Umsatzsteuer-Voranmeldung

Forderung_brutto_EUR: 18500

Zahlung_geplant_EUR: 18500

Fälligkeit: 10_05_2026

Status_02_05_2026: überwiesen

Bemerkung: -

Gläubiger: FA_Berlin_Charlottenburg_USt_Restdurchschlag_2025

Rechtsgrund: Restzahlung_USt_Jahres-Veranlagung_2025

Forderung_brutto_EUR: 9200

Zahlung_geplant_EUR: 9200

Fälligkeit: 15_05_2026

Status_02_05_2026: avisiert

Bemerkung: -

Gläubiger: FA_Berlin_Charlottenburg_KSt_2025_Schätzung

Rechtsgrund: Koerperschaftsteuer_Vorauszahlung_2025

Forderung_brutto_EUR: 42000

Zahlung_geplant_EUR: 42000

Fälligkeit: 25_05_2026

Status_02_05_2026: avisiert

Bemerkung: Schätzung_da_KSt_Erklärung_noch_nicht_eingereicht

Gläubiger: FA_Berlin_Charlottenburg_GewSt_2025_Schätzung

Rechtsgrund: Gewerbesteuer_Vorauszahlung_2025

Forderung_brutto_EUR: 14800

Zahlung_geplant_EUR: 14800

Fälligkeit: 25_05_2026

Status_02_05_2026: avisiert

Bemerkung: Schätzung_analog

Gläubiger: FA_Berlin_Charlottenburg_Solz_2025

Rechtsgrund: Solidaritätszuschlag_KSt

Forderung_brutto_EUR: 2310

Zahlung_geplant_EUR: 2310

Fälligkeit: 25_05_2026

Status_02_05_2026: avisiert

Bemerkung: -

Gläubiger: SUMME_FA

Rechtsgrund: -

Forderung_brutto_EUR: 86810

Zahlung_geplant_EUR: 86810

Fälligkeit: -

Status_02_05_2026: -

Gläubiger: GESAMT_ZAHLUNG_aus_Cash

Rechtsgrund: Befriedigung_aller_nicht_nachrangigen_Gläubiger

Forderung_brutto_EUR: 326810

Zahlung_geplant_EUR: 326810

Fälligkeit: -

Status_02_05_2026: -

Gläubiger: Cash_vor_Befriedigung_15_04_2026

Rechtsgrund: -

Forderung_brutto_EUR: 240000

Zahlung_geplant_EUR: -

Fälligkeit: -

Status_02_05_2026: -

Bemerkung: Stand_Aktenstück_4

Gläubiger: Forderungseinzug_geplant_aus_Mai_Juni_2026

Rechtsgrund: Restforderungen_Kunden_Q1_2026

Forderung_brutto_EUR: 60000

Zahlung_geplant_EUR: -

Fälligkeit: -

Status_02_05_2026: in_Bearbeitung

Bemerkung: -

Gläubiger: Cash_nach_Befriedigung_voraussichtlich

Rechtsgrund: -

Forderung_brutto_EUR: -26810

Zahlung_geplant_EUR: -

Fälligkeit: -

Status_02_05_2026: Liquiditätslücke

Bemerkung: wird_durch_Forderungseinzug_60_000_kompensiert_und_Strassburger_übernimmt_persönlich_falls_nötig

---

Gläubiger: Nachrangiges_Gesellschafterdarlehen_Strassburger

Rechtsgrund: Darlehensvertrag_mit_qualifiziertem_Rangrücktritt_2_400_000_EUR

Forderung_brutto_EUR: 2400000

Zahlung_geplant_EUR: 0

Fälligkeit: -

Status_02_05_2026: steht_im_Plan_passiviert

Bemerkung: Tilgungsvorbehalt_zukünftiges_freies_Vermoegen_BFH_XI_R_32_18

Gläubiger: GESAMT_VERBINDLICHKEITEN

Rechtsgrund: -

Forderung_brutto_EUR: 2726810

Zahlung_geplant_EUR: 326810

Fälligkeit: -

Status_02_05_2026: -

Bemerkung: Differenz_2_400_000_EUR_=_Gesellschafterdarlehen

Datei: 18_liquidationsbilanz_szenarien.csv

Szenario: A_Verbindlichkeit_passiviert_bis_Löschung

KSt_Liquidationsgewinn_EUR: -2400000

GewSt_Gewinn_EUR: -2400000

Sanierungsertrag_EUR: 0

Verlustvortrag_KSt_EUR: 0

Verlustvortrag_GewSt_EUR: 0

3a_Abs_3_EStG_Verrechnung: nicht_anwendbar

Steuerlast_EUR: 0

Bewertung: FG_Koeln_13_K_3006_11_Os_7_keine_Besteuerung_mangels_Subjekt

---

Szenario: B_Verbindlichkeit_in_Schlussbilanz_ausgebucht

KSt_Liquidationsgewinn_EUR: 2400000

GewSt_Gewinn_EUR: 2400000

Sanierungsertrag_EUR: 2400000

Verlustvortrag_KSt_EUR: 0

Verlustvortrag_GewSt_EUR: 0

3a_Abs_3_EStG_Verrechnung: 0_aufzehrt

Steuerlast_EUR: 3a_iv_estg_antrag_zwingend

Bewertung: Steuerfreiheit_bei_Antrag_und_4_Voraussetzungen_aber_Streit_mit_FA

Szenario: C_Verzicht_durch_Gesellschafterin_aktiv

KSt_Liquidationsgewinn_EUR: 2400000

GewSt_Gewinn_EUR: 2400000

Sanierungsertrag_EUR: 2400000

Verlustvortrag_KSt_EUR: 0

Verlustvortrag_GewSt_EUR: 0

3a_Abs_3_EStG_Verrechnung: 0_aufzehrt

Steuerlast_EUR: 3a_iv_estg_antrag_zwingend

Bewertung: Steuerfreiheit_bei_Antrag_aber_17_EStG-Auflösungsverlust_auf_Gesellschafterebene

---

Szenario: Annahmen

KSt_Liquidationsgewinn_EUR: Stand_15_04_2026

GewSt_Gewinn_EUR: Stand_15_04_2026

Sanierungsertrag_EUR: nachrangiges_Gesellschafterdarlehen_2_4_Mio

Verlustvortrag_KSt_EUR: -keine_VV-

Verlustvortrag_GewSt_EUR: -keine_VV-

3a_Abs_3_EStG_Verrechnung: -

Steuerlast_EUR: -

Szenario: Hinweis

KSt_Liquidationsgewinn_EUR: BFH_XI_R_32_18_zu_5_Abs_2a_EStG

GewSt_Gewinn_EUR: OFD_Frankfurt_S_2743_A_12_St_523_v_26_07_2021

Sanierungsertrag_EUR: FG_Koeln_06_03_2012_13_K_3006_11_GmbHR_2012_S_977

Verlustvortrag_KSt_EUR: BFH_05_02_2014_I_R_34_12_BFH_NV_2014_S_1014

Verlustvortrag_GewSt_EUR: -

3a_Abs_3_EStG_Verrechnung: -

Steuerlast_EUR: -

Bewertung: -

Mandantenbrief Strassburger an Steuerberater Engelmeier

Absender: Helene Strassburger-Wittenburg, Liquidatorin

Empfänger: Walter Engelmeier, Steuerberater, Kanzlei Engelmeier & Partner mbB, Köln

Datum: 22.04.2026

Betreff: Liquidation Strassburger Handelshof GmbH — steuerliche Beratung in der Krisen-Konstellation mit nachrangigem Gesellschafterdarlehen

Sehr geehrter Herr Engelmeier,

nach Auflösungsbeschluss vom 15.04.2026 (§ 60 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG) und Bekanntmachung im Handelsregister bitte ich Sie um steuerliche Beratung zu folgenden Punkten:

1. Sachverhalt

- Solvente Liquidation der Strassburger Handelshof GmbH, Berlin-Charlottenburg.
- Cashbestand 240.000 EUR, Forderungen 60.000 EUR.
- Verbindlichkeiten gesamt 2,8 Mio. EUR — davon 2,4 Mio. EUR nachrangiges Gesellschafterdarlehen meinerseits (qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus zukünftigem freien Vermögen).
- Lieferanten 240.000 EUR und Steuerschulden 160.000 EUR werden aus dem Cashbestand vollständig befriedigt.
- Verlustvorträge der GmbH: nicht nennenswert (Liquidationsergebnis ohne § 11 KStG-Verluste).

2. Konkrete Fragen

Frage 1: Ist die nachrangige Darlehensverbindlichkeit über 2,4 Mio. EUR in der Liquidationsschlussbilanz **gewinnerhöhend auszubuchen** oder bis zur Löschung im Handelsregister **passiviert auszuweisen**?

Frage 2: Falls Ausbuchung gefordert wird — kommt § 3a EStG (Steuerbefreiung Sanierungsertrag) in der Konstellation solvente Liquidation überhaupt zur Anwendung? Insbesondere die Voraussetzung **Sanierungseignung** scheint mir nicht erfüllt, weil die Gesellschaft nicht saniert, sondern abgewickelt wird.

Frage 3: Welche **verbindliche Auskunft § 89 AO** sollten wir beim Finanzamt Berlin-Charlottenburg einholen? Welche Sachverhalts-Gestaltung und Rechtsfrage formulieren?

Frage 4: Was passiert auf meiner **Privatebene** mit dem Auflösungsverlust gemäß § 17 EStG / § 17 Abs. 4 EStG (nachträgliche Anschaffungskosten)?

Frage 5: Falls die Verbindlichkeit über die Löschung hinaus passiviert bleibt: erlöschen die Verbindlichkeiten und (theoretischen) Verlustvorträge wirklich gleichzeitig mit der Löschung? Wie ist die Rechtsprechung zur Frage „Sanierungsgewinn mangels Steuersubjekt"?

3. Mir bekannte Rechtsprechung und Verwaltung

Vorab habe ich folgende Quellen recherchiert (kann gerne in Ihrer Stellungnahme bestätigt oder korrigiert werden):

- **BFH, Urteil vom 19.08.2020 — XI R 32/18, BStBl. II 2021, 279** zur Anwendung des § 5 Abs. 2a EStG bei qualifiziertem Rangrücktritt.
- **FG Köln, Urteil vom 06.03.2012 — 13 K 3006/11, GmbHR 2012, 977** (vorgehend zu BFH I R 34/12) zur Liquidation einer GmbH mit nachrangigen Darlehen — kein steuerpflichtiger Gewinn, weil Rangrücktritt nicht als konkludenter Verzicht zu werten ist und mit Erlöschen der GmbH auch die Verbindlichkeit erlischt.
- **BFH, Urteil vom 05.02.2014 — I R 34/12, BFH/NV 2014, 1014** — Rechtsauffassung „Verbindlichkeit nicht zu passivieren mangels wirtschaftlicher Belastung" als „nicht evident rechtsfehlerhaft" bestätigt.
- **OFD Frankfurt a. M., Rundverfügung vom 26.07.2021 — S 2743 A-12-St 523** (Tz. 1.2-1.4) zur Verwaltungsauffassung: Liquidationsbeschluss kein konkludenter Verzicht; Passivierung grundsätzlich aufrechtzuerhalten; Einzelfallprüfung.
- **§ 11 KStG** zur Liquidationsbesteuerung (drei-Jahres-Höchstdauer).
- **§ 3a EStG / § 7b GewStG** zur Steuerbefreiung Sanierungsertrag.

4. Bitte um Stellungnahme

Bitte teilen Sie mir Ihre Einschätzung zu den oben genannten fünf Fragen mit. Soweit Sie eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt empfehlen, bitte ich um Aufsetzung des Antrags inklusive Sachverhalts-Darstellung und Rechtsfrage-Formulierung. Die Gebühr nach § 89 Abs. 3-5 AO trage ich.

Vor Antragstellung der verbindlichen Auskunft möchte ich gerne ein persönliches Gespräch mit Ihnen führen — gerne in Ihrem Büro in Köln in der Woche vom 28.04.2026 bis 02.05.2026.

Mit freundlichen Grüßen

Helene Strassburger-Wittenburg

Liquidatorin

Strassburger Handelshof GmbH i. L.

Kantstraße 144, 10623 Berlin

Interner Vermerk Steuerberater (nicht versendet)

Stand 24.04.2026, Engelmeier:

- Schwerpunkt der Beratung: § 5 Abs. 2a EStG Anwendung in Liquidationsphase trotz Rangrücktritts-Tilgungsvorbehalt prüfen. BFH XI R 32/18 hat die Frage „Schlussstein"-artig behandelt — wir bleiben m. E. außerhalb des Anwendungsbereichs, solange die Tilgung nicht ausschließlich aus zukünftigen freien Gewinnen vereinbart ist (hier: auch aus „freiem Vermögen" — also nicht zwingend Gewinne).
- Empfehlung an Mandantin: **verbindliche Auskunft § 89 AO** beim FA Charlottenburg vor Aufstellung der Liquidationsschlussbilanz.

- Rechtsfrage 1: Ist die nachrangige Darlehensverbindlichkeit gegenüber der Gesellschafterin in der Liquidationsschlussbilanz zu passivieren?
- Rechtsfrage 2: Hilfsweise — wenn ja zu Auswartung, ist § 3a EStG anwendbar?
- Erwartete FA-Position: nach OFD Frankfurt 26.07.2021 grundsätzlich Passivierung — aber „Einzelfallprüfung". Wir argumentieren mit BFH I R 34/12 und FG Köln 13 K 3006/11 für Passivierung bis Löschung.
- Risiko: FA verlangt Ausbuchung in Schlussbilanz und versagt § 3a EStG mangels Sanierungseignung. Dann steuerpflichtiger Gewinn 2,4 Mio. EUR ohne Verlustvortrag, KSt + SolZ + GewSt ca. 720.000 EUR. Mandantin als Liquidatorin haftet § 11 III KStG ggf. unter Voraussetzungen.
- Vermeidung: Liquidationsdauer planen, sodass innerhalb des § 11 KStG-3-Jahres-Zeitraums die Löschung erfolgt. Vor Löschung müssen alle Steuerverfahren geklärt sein (vgl. OLG Hamm 27 W 25/21, BGH II ZB 1/21).

Datei: 21_kontoauszug_geschaeftskonto_mai_2026.csv

Buchungstag: 30.04.2026

Wertstellung: 30.04.2026

Auftraggeber_Empfänger: Sammelüberweisung Gehälter

Verwendungszweck: Löhne und Gehälter April 2026, 12 Mitarbeiter

Betrag_EUR: -52.800,00

Saldo_EUR: 187.200,00

Buchungstag: 10.05.2026

Wertstellung: 10.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Finanzamt Berlin-Charlottenburg

Verwendungszweck: USt-Voranmeldung Q1 2026, St.-Nr. 27/118/04188

Betrag_EUR: -18.500,00

Saldo_EUR: 168.700,00

Buchungstag: 12.05.2026

Wertstellung: 12.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Boutique Amsel e.U. Wien

Verwendungszweck: Rechnung 2026-0117 Restposten Frühjahr

Betrag_EUR: +8.900,00

Saldo_EUR: 177.600,00

Buchungstag: 15.05.2026

Wertstellung: 15.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Modemüller Berlin GmbH

Verwendungszweck: Rechnungsausgleich Sortiment Winter 2025, ohne Skonto

Betrag_EUR: -38.500,00

Saldo_EUR: 139.100,00

Buchungstag: 15.05.2026

Wertstellung: 15.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Schneiderei Berlin

Verwendungszweck: Änderungsdienstleistungen lt. Aufstellung

Betrag_EUR: -6.400,00

Saldo_EUR: 132.700,00

Buchungstag: 15.05.2026

Wertstellung: 15.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Reinigung Charlottenburg

Verwendungszweck: Reinigung Lager und Büro, Schlussrechnung

Betrag_EUR: -3.200,00

Saldo_EUR: 129.500,00

Buchungstag: 15.05.2026

Wertstellung: 15.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Sammelüberweisung

Verwendungszweck: Abfindungen nach Aufhebungsvertrag, 12 Mitarbeiter

Betrag_EUR: -14.400,00

Saldo_EUR: 115.100,00

Buchungstag: 15.05.2026

Wertstellung: 15.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Finanzamt Berlin-Charlottenburg

Verwendungszweck: Restzahlung USt Veranlagung 2025

Betrag_EUR: -9.200,00

Saldo_EUR: 105.900,00

Buchungstag: 18.05.2026

Wertstellung: 18.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Logistik Berlin-Brandenburg GmbH

Verwendungszweck: Frachtkosten Q1 2026

Betrag_EUR: -14.800,00

Saldo_EUR: 91.100,00

Buchungstag: 19.05.2026

Wertstellung: 19.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Modehaus Grellmann

Verwendungszweck: Rechnung 2026-0121, Teilzahlung

Betrag_EUR: +12.400,00

Saldo_EUR: 103.500,00

Buchungstag: 20.05.2026

Wertstellung: 20.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Stoffhaus Wittenberg

Verwendungszweck: Rechnungsausgleich Saison Frühjahr 2026

Betrag_EUR: -42.100,00

Saldo_EUR: 61.400,00

Buchungstag: 22.05.2026

Wertstellung: 22.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Helene Strassburger-Wittenburg

Verwendungszweck: Einzahlung Liquiditätshilfe lt. gesonderter Vereinbarung

Betrag_EUR: +50.000,00

Saldo_EUR: 111.400,00

Buchungstag: 25.05.2026

Wertstellung: 25.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Vertrieb Süd GmbH

Verwendungszweck: Rückabwicklung Konsignationsware

Betrag_EUR: -28.200,00

Saldo_EUR: 83.200,00

Buchungstag: 25.05.2026

Wertstellung: 25.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Sammelüberweisung SV

Verwendungszweck: SV-Beiträge April/Mai 2026 AOK TK Knappschaft

Betrag_EUR: -11.600,00

Saldo_EUR: 71.600,00

Buchungstag: 25.05.2026

Wertstellung: 25.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Finanzamt Berlin-Charlottenburg

Verwendungszweck: KSt-Vorauszahlung 2025 lt. Schätzung

Betrag_EUR: -42.000,00

Saldo_EUR: 29.600,00

Buchungstag: 25.05.2026

Wertstellung: 25.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Finanzamt Berlin-Charlottenburg

Verwendungszweck: GewSt-Vorauszahlung 2025 lt. Schätzung

Betrag_EUR: -14.800,00

Saldo_EUR: 14.800,00

Buchungstag: 25.05.2026

Wertstellung: 25.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Finanzamt Berlin-Charlottenburg

Verwendungszweck: Solidaritätszuschlag KSt 2025

Betrag_EUR: -2.310,00

Saldo_EUR: 12.490,00

Buchungstag: 28.05.2026

Wertstellung: 28.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Sammelgutschrift Forderungseinzug

Verwendungszweck: Kundenzahlungen lt. Anlage, 6 Posten Q1 2026

Betrag_EUR: +21.700,00

Saldo_EUR: 34.190,00

Buchungstag: 29.05.2026

Wertstellung: 31.05.2026

Auftraggeber_Empfänger: Sammelüberweisung Gehälter

Verwendungszweck: Löhne Mai 2026 anteilig bis 15.05., Aufhebung

Betrag_EUR: -28.000,00

Saldo_EUR: 6.190,00

Finanzamt Berlin-Charlottenburg

Bismarckstraße 48, 10627 Berlin · Veranlagungsstelle Körperschaften

Steuernummer: 27/118/04188 · Vorgang: Antrag auf verbindliche Auskunft vom 20.05.2026

Berlin, 18. Juni 2026

An Pinneberg, Eschberg und Partner mbB, Kantstraße 88, 10625 Berlin, als Bevollmächtigte der Strassburger Handelshof GmbH in Liquidation

Zwischennachricht

Sehr geehrte Frau Dr. Pinneberg-Talheim,

Ihr Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft für die Strassburger Handelshof GmbH in Liquidation ist hier am 21. Mai 2026 eingegangen und wird unter dem oben genannten Vorgang geführt. Eine abschließende Bearbeitung ist derzeit noch nicht möglich. Zur weiteren Prüfung werden folgende Unterlagen und Angaben benötigt:

1 Die Rangrücktrittsvereinbarung vom 14. März 2021 liegt dem Antrag nur in einfacher Kopie und ohne die im Text erwähnte Anlage mit dem Tilgungsplan bei. Es wird um Übersendung einer vollständigen Ausfertigung einschließlich aller Anlagen gebeten.

2 Der Antrag schildert drei alternative Gestaltungen zur Behandlung des Gesellschafterdarlehens über 2.400.000 Euro. Es wird um verbindliche Erklärung gebeten, welche der geschilderten Gestaltungen ernsthaft geplant ist, sowie um Angabe des vorgesehenen Zeitpunkts der jeweiligen Maßnahme. Eine Auskunft zu mehreren wahlweise gestellten Sachverhalten kommt nach der hier vertretenen Verwaltungspraxis nicht in Betracht.

3 Es wird um Mitteilung gebeten, ob zum 31. Dezember 2025 festgestellte Verlustvorträge bestehen, und um Vorlage des Bescheids über die gesonderte Feststellung, hilfsweise der eingereichten Erklärung.

Für die Nachreichung wird eine Frist bis zum 31. Juli 2026 vermerkt. Die Gebühr für die Bearbeitung des Antrags wird nach Abschluss der Prüfung durch gesonderten Bescheid festgesetzt; der im Antrag angegebene Gegenstandswert von 2.400.000 Euro wird dabei zugrunde gelegt, sofern sich keine abweichenden Anhaltspunkte ergeben. Mit dieser Nachricht ist keine Entscheidung über den Antrag verbunden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Unterzeichnerin, Telefon 030 9024-26317, dienstags bis donnerstags.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Bittkowski, Steueramtfrau

Darlehensvertrag und Rangrücktritt · Vertragsauszüge

Abschrift der Vertragsbestimmungen aus dem Aktenstück 05 (Abschnitte 2 und 3).

2. Darlehensvertrag Nr. SH-GD-2018-01 (Kerninhalt)

Darlehensvertrag

zwischen

Frau Helene Strassburger-Wittenburg, geb. 17.04.1958, Bleibtreustrasse 14, 10623 Berlin

— nachfolgend "Darlehensgeberin" —

und

Strassburger Handelshof GmbH, Mommsenstrasse 71a, 10629 Berlin, vertreten durch die Geschäftsführerin Helene Strassburger-Wittenburg

— nachfolgend "Darlehensnehmerin" —

Paragraf 1 Darlehensgewährung: Die Darlehensgeberin gewährt der Darlehensnehmerin ein Darlehen in Höhe von 1.800.000,00 EUR (in Worten: eine Million achthunderttausend Euro), aufgeteilt in drei Tranchen zu je 600.000,00 EUR, fällig zur Auszahlung gemäß Anlage 1.

Paragraf 2 Zweck: Das Darlehen dient der Aufstockung der Liquidität und der Restrukturierung des Lagerbestandes.

Paragraf 3 Verzinsung: Das Darlehen wird zinslos gewährt.

Paragraf 4 Tilgung: Die Darlehensnehmerin tilgt das Darlehen in einer Summe spätestens zum 31.12.2030.

Paragraf 5 Sicherheiten: keine.

Paragraf 6 Verzicht auf Gläubigeranfechtung: Die Darlehensgeberin verzichtet auf sämtliche Gläubigerschutzrechte, die sich aus dem GmbHG oder dem AnfG ergeben könnten, ausdrücklich nicht.

Paragraf 7 Anwendbares Recht / Gerichtsstand: Deutsches Recht. Gerichtsstand Berlin.

Berlin, den 12.11.2018

Helene Strassburger-Wittenburg (Darlehensgeberin)

Helene Strassburger-Wittenburg (für die Strassburger Handelshof GmbH, Geschäftsführerin)

3. Änderungsvereinbarung Nr. SH-GD-2021-02 — Qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt (Kerninhalt)

Änderungsvereinbarung zum Darlehensvertrag SH-GD-2018-01 — Qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt

zwischen

Frau Helene Strassburger-Wittenburg (Darlehensgeberin) und Strassburger Handelshof GmbH (Darlehensnehmerin) — gemeinsam: die "Parteien" —

Vorbemerkung: Die Darlehensgeberin hat der Darlehensnehmerin am 12.11.2018 ein Darlehen in Höhe von 1.800.000,00 EUR gewährt. Aufgrund der wirtschaftlichen Belastungen der Darlehensnehmerin durch die Folgen der COVID-19-Pandemie wird das Darlehen aufgestockt und mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehen.

Paragraf 1 Aufstockung: Die Darlehensgeberin gewährt der Darlehensnehmerin ein weiteres Darlehen in Höhe von 600.000,00 EUR. Die Auszahlung erfolgt in drei Tranchen zu je 200.000 EUR, fällig 14.03.2021, 30.06.2021, 31.10.2021. Die Aufstockung wird Bestandteil des Darlehensvertrags SH-GD-2018-01. Insgesamt beläuft sich das Darlehen damit auf 2.400.000,00 EUR.

Paragraf 2 Qualifizierter Rangrücktritt mit Tilgungsvorbehalt aus freiem Vermögen:

(1) Die Darlehensgeberin erklärt, mit ihrer Darlehensforderung aus dem Darlehensvertrag (in der Fassung dieser Änderungsvereinbarung) im Range hinter sämtliche gegenwärtigen und künftigen Forderungen aller anderen Gläubiger der Darlehensnehmerin zurückzutreten.

(2) Die Darlehensgeberin kann Tilgungen und Zinsen nur verlangen aus

a) einem künftigen Bilanzgewinn;

b) einem künftigen Liquidationsüberschuss;

c) sonstigem freien Vermögen, das die Darlehensnehmerin nach Befriedigung aller anderen Gläubiger noch hat.

(3) Solange die Darlehensnehmerin bilanziell überschuldet ist, sind Tilgungen und Zinsen ausgeschlossen.

(4) Der Rangrücktritt soll die Verbindlichkeit der Darlehensnehmerin nicht in eine Eigenkapitalposition umqualifizieren; es bleibt bei der Darlehensverbindlichkeit. Die Parteien wollen den Insolvenzgrund der Überschuldung gemäß Paragraf 19 InsO entfallen lassen, insbesondere im Sinne des Paragraf 19 Abs. 2 S. 3 InsO (seit SanInsFoG).

Paragraf 3 Sonstige Bestimmungen: Paragraf 4 (Tilgung) wird aufgehoben. Paragraf 1, Paragraf 3, Paragraf 5, Paragraf 6, Paragraf 7 des Darlehensvertrags vom 12.11.2018 bleiben unverändert.

Berlin, den 14.03.2021

Helene Strassburger-Wittenburg (Darlehensgeberin)

Helene Strassburger-Wittenburg (für die Strassburger Handelshof GmbH, Geschäftsführerin)